



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 01

Einführung in die Erbschaft-
und Schenkungsteuer

6

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VORBEMERKUNG ZU DEN LEHRBRIEFEN IN DER ERBSCHAFTSTEUER	1
II.	GRUNDTATBESTÄNDE DES ERBSTG, ZIVILRECHTLICHE GRUNDLAGEN UND -BEGRIFFE	2
1.	Erwerbe von Todes wegen	2
1.1	Erwerb durch Erbanfall §§ 1922, 1942 BGB	2
1.1.1	Gewillkürte Erbfolge	3
1.1.2	Gesetzliche Erbfolge	5
1.2	Vermächtnis §§ 2147 ff. BGB	10
1.3	Teilungsanordnung § 2048 BGB	11
1.4	Pflichtteilsanspruch §§ 2303 ff. BGB	13
1.5	Schenkung auf den Todesfall (§ 2301 Abs. 1 BGB)	14
1.6	Vermächtnisähnliche Erwerbe (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG)	15
1.7	Erwerb durch Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB, § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)	15
1.8	Sonderfälle	17
1.8.1	Erfüllung von Auflagen und Bedingungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 ErbStG)	17
1.8.2	Abfindung für Pflichtteilsverzicht/Ausschlagung (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG)	17
2.	Schenkung unter Lebenden	18
2.1	Freigebiges Zuwendungen	19
2.2	Gemischte Schenkung und Schenkung unter Auflage (§ 525 BGB)	20
2.2.1	Unterscheidungsmerkmale	20
2.2.2	Einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlage	21
2.3	Übernommene Pflegeleistungen als Gegenleistung	21
2.4	Abfindung für einen Erbverzicht	22
3.	Sondertatbestände zur Gesellschafternachsfolge unter Lebenden	23
3.1	Schenkung von Personengesellschaftsanteilen mit Buchwertklausel	23
3.2	Ausstattung von Personengesellschaftsanteilen mit überhöhten Gewinnbeteiligungen	24
3.3	Übergänge von Gesellschaftsanteilen zu einem unter dem steuerlichen Wert liegenden Abfindungsanspruch	24
3.4	Besteuerung von Leistungen an und zwischen Kapitalgesellschaften nach § 7 Abs. 8 ErbStG	24
3.4.1	Leistungen an eine Kapitalgesellschaft nach § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG	24
3.4.2	Leistungen zwischen Kapitalgesellschaften nach § 7 Abs. 8 S. 2 ErbStG	26
3.5	Ergänzende Regelung des § 7 Abs. 9 ErbStG	27
4.	Zweckzuwendungen	27



5.	Eheliches Güterrecht	28
5.1	Zugewinnngemeinschaft	28
5.2	Gütertrennung	30
5.3	Gütergemeinschaft	30
5.4	Wechsel zwischen den Güterständen, sog. „Güterstandsschaukel“	30
5.5	Rückwirkende Vereinbarung der Zugewinnngemeinschaft	31
6.	Vor- und Nacherbschaft	31
6.1	Begriff	31
6.2	Eintritt der Nacherbschaft durch Tod des Vorerben	32
6.3	Eintritt der Nacherbschaft in anderer Weise	34
7.	Sonderfall „Berliner Testament“ (§ 2269 BGB)	36
III.	ÜBUNGSFALL	37

I. VORBEMERKUNG ZU DEN LEHRBRIEFEN IN DER ERBSCHAFTSTEUER



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe ErbSt – v13232



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 01 – Überblick – v13043

In den Lehrbriefen zum Prüfungsfach Erbschaft-/Schenkungssteuer werden zunächst im Überblick die zivilrechtlichen Grundlagen und -begriffe und erbschaftsteuerlichen Grundbegriffe dargestellt, an die das Erbschaft-/Schenkungssteuerrecht anknüpft. Im Anschluss folgen die Themenbereiche des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechtes, die Sie zum Verständnis und Bearbeiten von Aufgaben aus diesem Steuerrechtsgebiet benötigen.

Wir haben die Themen für die Erbschaftsteuer-Lehrbriefe nach den Schwerpunkten der Erbschaftsteuerklausuren aus den Prüfungsterminen der zurückliegenden Jahre ausgewählt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auswertung der Prüfungsklausuren Erbschaftsteuerrecht 2015–2024 – v14297



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auswertung der Prüfungsklausur Erbschaftsteuerrecht 2024 – v14296

Das Erbschaftsteuer- und Bewertungsrecht ist in einer ganzen Reihe von Bewertungsvorschriften und -anweisungen geregelt, die zum Studium der Lehrbriefe erforderlich sind, insbesondere:

- Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz, Beck'sche Steuergesetze Nr. 250
- Bewertungsgesetz, Beck'sche Steuergesetze Nr. 200
- Erbschaftsteuerrichtlinien, Beck'sche Steuerrichtlinien Nr. 250

Sie sollten sich angewöhnen, mit den Erbschaftsteuerrichtlinien als Lernmittel zu arbeiten, weil Sie auf diese Weise mit deren Inhalt vertraut werden. In den Erbschaftsteueraufgaben der Steuerberaterklausur sind Sie aufgerufen „Ihre Entscheidungen unter Angabe der maßgebenden Vorschriften“ zu begründen. Maßgebende Vorschriften i. d. S. sind Paragraphen und Verwaltungsanweisungen, also die ErbStR und – in seltenen Fällen – BMF-Schreiben. Verwaltungsanweisungen bzw. BMF-Schreiben sind immer dann heranzuziehen, wenn sich die Lösung nicht oder nicht eindeutig aus dem Gesetz ergibt. Vermeiden Sie allerdings den Text eines Paragraphen bzw. einer Verwaltungsanweisung „abzuschreiben“. Das kostet unnötig Zeit und bringt keine Punkte.



II. GRUNDTATBESTÄNDE DES ERBSTG, ZIVILRECHTLICHE GRUNDLAGEN UND -BEGRIFFE



KLAUSURTECHNIK

Wegen der Maßgeblichkeit des Zivilrechts für die ErbSt ist ein gewisses Grundverständnis der erbrechtlichen Bestimmungen und Begriffe für den Umgang mit Erbschaftsteueraufgaben erforderlich. Rein erbrechtliche Fragestellungen bzw. Ausführungen waren bislang nicht Gegenstand der Aufgabenstellung, die Ausführungen in diesem Lehrbrief dienen als Grundlage für das Verständnis der erbschaftsteuerrechtlichen Vorschriften und deren Anwendung.

1. Erwerbe von Todes wegen

Als ersten Erwerbstatbestand benennt § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG den **Erwerb von Todes wegen**, der in § 3 ErbStG weiter konkretisiert wird. § 3 ErbStG zählt die Vorgänge **abschließend** auf, die erbschaftsteuerlich als Erwerbe von Todes wegen behandelt werden, das bedeutet, dass andere Sachverhalte nicht als Erwerb von Todes wegen der ErbSt unterliegen. Sämtliche in § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG genannten Begriffe (Erbfall, Vermächtnis, Pflichtteilsanspruch) entstammen dem Erbrecht des BGB. An erster Stelle der erbschaftsteuerlichen Erwerbe steht der **Erwerb durch Erbanfall**.



PRÜFUNGSTIPP

*In den zurückliegenden Prüfungsjahren war meistens ein Erwerb von Todes durch Erbanfall wegen zu beurteilen. Im Prüfungsjahr **2016** wurde der Sachverhalt mit einem Schenkungssteuersachverhalt kombiniert, der für die Grunderwerbsteuerliche Betrachtung maßgeblich war. Im Prüfungsjahr **2023** gab es einen unabhängigen Schenkungssteuersachverhalt, der mit 5 Punkten bewertet wurde.*

1.1 Erwerb durch Erbanfall §§ 1922, 1942 BGB

Das Erbrecht ist im 5. Buch des BGB geregelt (§§ 1922 bis 2385 BGB). Es regelt, wer zu welchem Teil das von einer verstorbenen Person hinterlassene Vermögen erhält. Der Grundgedanke der Erbfolge liegt in der **Gesamtrechtsnachfolge** nach § 1922 BGB, die auch als „**Universalsukzession**“ bezeichnet wird. Sie kennen diesen Begriff auch aus dem Ertrag- bzw. Umwandlungssteuerrecht. Der **Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge** besagt, dass das Vermögen des Erblassers als Ganzes, also mit allen Rechten und Pflichten in einem Akt auf den/die Erben übergeht (**Erbanfall**, §§ 1942 bis 2063 BGB).



MERKE

*Bei der Gesamtrechtsnachfolge gehen **alle** Rechtsbeziehungen, die der Erblasser begründet hat, d. h. alle Rechte, aber auch alle Pflichten, auf den/die Erben über, ohne dass es einer Rechtshandlung bedarf. Das bedeutet, dass alle Nachlassgegenstände und Schulden zunächst bei dem/den Erben zu erfassen und zu bewerten sind, auch wenn Vermächtnisse oder Teilungsanordnungen verfügt sind.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Erwerb durch Erbanfall – v10335

Sind mehrere Personen an der Erbschaft beteiligt, bilden sie eine **Erbengemeinschaft**, d. h. mehrere Erben erwerben den Nachlass als gemeinschaftliches Vermögen (§§ 2032 ff. BGB). Die Erbengemeinschaft ist eine Gesamthandsgemeinschaft, mit der Folge, dass einzelne Erben über ihren Anteil am Nachlass nur insgesamt verfügen können, eine Verfügung über einzelne Nachlassgegenstände bzw. einen Anteil daran ist nicht möglich. Steuerlich wird die Gesamthandsgemeinschaft als Bruchteilsgemeinschaft behandelt. Die Erben sind Gesamtschuldner (§ 2058 BGB). Ziel der Erbengemeinschaft ist ihre **Erbaueinandersetzung** (§ 2032 Abs. 2 BGB). Mit Abschluss der Erbaueinandersetzung sowie der danach vollzogenen Teilung des Nachlasses (§ 2047 Abs. 1 BGB) ist die Erbengemeinschaft aufgelöst.

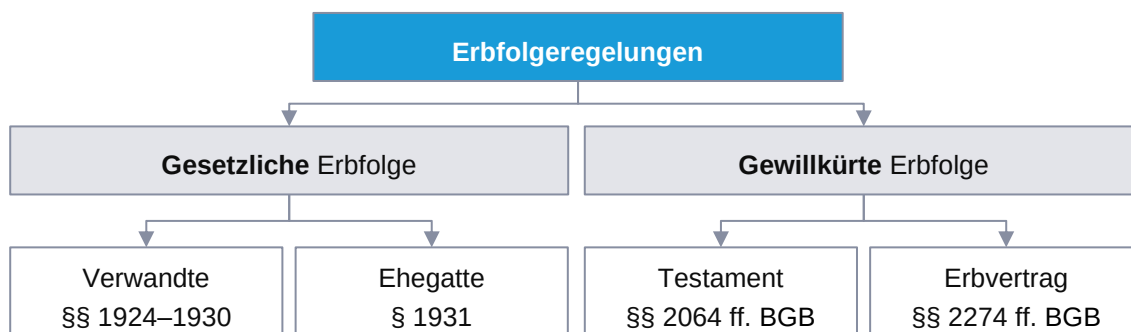
Die (spätere) Erbaueinandersetzung hat allerdings keine Auswirkung auf die ErbSt, denn erfasst wird der **Vermögensanfall im Zeitpunkt der Steuerentstehung** (Erbfallsteuer!), also im Zeitpunkt des Erbfalls (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Welche Nachlassgegenstände die Erben im Rahmen einer späteren Erbaueinandersetzung tatsächlich erhalten, ist erbschaftsteuerlich ohne Bedeutung, soweit sie sich **wertgleich** auseinandersetzen. Dies bedeutet einen gemeinsamen Eintritt in den Nachlass und dann eine Aufteilung nach Erbquoten. Erbschaftsteuerlich ist jeder Erbe Schuldner der ErbSt (§ 20 Abs. 1 S. 1 ErbStG), wobei der Nachlass bis zur Erbaueinandersetzung haftet, § 20 Abs. 3 ErbStG.



MERKE

*Erlangt eine Person das gesamte Vermögen des Erblassers, spricht man von **Alleinerben**. Erlangt eine Person jedoch nur einen quotalen Teil des hinterlassenen Vermögens, so heißt sie **Miterbe**. Alle Miterben zusammen bilden dabei eine **Erbengemeinschaft** nach Maßgabe der §§ 2032 ff. BGB.*

Wer etwas erbt, beruht entweder auf dem Willen des Erblassers (sog. **gewillkürte Erbfolge**) oder auf den gesetzlichen Regelungen im BGB (sog. **gesetzliche Erbfolge**). Die entsprechenden Regelungen im BGB sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.



1.1.1 Gewillkürte Erbfolge

Die gewillkürte Erbfolge kann durch einseitige Verfügung von Todes wegen, d. h. durch **Testament** (§§ 1937, 2064 ff. BGB), oder durch zweiseitige Verfügung, den sog. **Erbvertrag** (§§ 1941, 2274 ff. BGB), erfolgen. Ein **gemeinschaftliches Testament** (§§ 2265 bis 2273 BGB) kann von Ehegatten und Lebenspartnern errichtet werden, § 10 Abs. 4 LPartG. Lebenspartner sind zwei Personen gleichen Geschlechts, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft gem. dem LPartG eingegangen sind.



HINWEIS

Eine Sonderform des gemeinschaftlichen Testaments ist das sog. „**Berliner Testament**“. Hierbei setzen sich die Ehegatten **gegenseitig zu Alleinerben** ein und legen gleichzeitig fest, dass nach dem Tod des überlebenden Ehegatten der beiderseitige Nachlass an einen Dritten (im Regelfall die Kinder) fallen soll (**Steuerberaterprüfung 2021**). In steuerlicher Hinsicht ist das Berliner Testament nicht optimal, da die Freibeträge (die in Bezug auf jeden Elternteil bestehen) beim ersten Erbfall u. U. nicht ausgenutzt werden (der Ehegatte verstirbt und sein Nachlass geht insgesamt auf den überlebenden Ehegatten über, die Freibeträge der Kinder bleiben ungenutzt) und der Nachlass des erstversterbenden Ehegatten zweimal besteuert wird.

Weiterhin können durch ein Testament bspw. **Erbquoten, Enterbung, Vermächtnisse, Auflagen** oder **Testamentsvollstreckung** angeordnet werden. Testamente können jederzeit widerrufen werden, bspw. durch Errichtung eines neuen Testamentes, durch Vernichtung oder Veränderung des ursprünglichen Testaments. Wirksam sind diese Anordnungen jedoch nur, wenn das Testament rechtsgültig ist.



PRÜFUNGSTIPP

In Prüfungsaufgaben wird dies regelmäßig durch die Formulierungen „... und lege das **rechtsgültige** Testament vor ...“ oder „... hat mit **rechtsgültigem** Testament zum Alleinerben bestimmt ...“ zum Ausdruck gebracht.

Der **Erbvertrag** (§§ 2274 ff. BGB) ist im Gegensatz zum Testament (beachte aber § 2271 BGB für das gemeinschaftliche Testament) eine den Erblasser bindende und regelmäßig unwiderrufliche **vertragliche Verfügung von Todes wegen** und kann mit jedermann geschlossen werden. Im Gegensatz zum Testament ist der Erbvertrag nicht frei änder- oder widerrufbar. Zur Aufhebung bedarf es eines besonderen Aufhebungsvertrages, nach dem Tod eines Beteiligten ist daher eine Aufhebung unmöglich (§ 2290 Abs. 1 BGB). Der Erbvertrag vernichtet das Recht, über das Vermögen anderweitig von Todes wegen zu verfügen (§ 2289 Abs. 1 BGB).

Je nach persönlichen, familiären, aber auch wirtschaftlichen Interessen des Erblassers kann durch Testament oder Erbvertrag der Kreis der Erben gegenüber der gesetzlichen Erbfolge erweitert oder verengt werden. In letzterem Fall sind mögliche **Pflichtteilsansprüche** zu beachten (§§ 2303 BGB). Grundsätzlich ist auch ein **Erbverzicht** möglich (§§ 2346 ff. BGB). Erfolgt der Erbverzicht gegen eine Abfindung, liegt gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG wiederum eine Schenkung an den Verzichtenden vor.

1.1.2 Gesetzliche Erbfolge

Hat der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen hinterlassen, tritt automatisch die gesetzliche Erbfolge (§§ 1924 ff. BGB) ein. Die **gesetzliche Erbfolgeregelung** ist **subsidiär** zu der vom Erblasser gewollten, also gewillkürten Erbfolgeregelung, d. h. die gewillkürte Erbfolge verdrängt im Zweifel die gesetzliche Erbfolge.



MERKE

Die gesetzliche Erbfolge tritt nur ein, wenn weder ein Testament noch ein Erbvertrag vorliegt.

Nach der Systematik des BGB sind nur die Verwandten sowie der Ehegatte (§ 1931 BGB) bzw. der Lebenspartner (§ 10 LPatG) zu **gesetzlichen Erben** berufen. Damit basiert das Prinzip der gesetzlichen Erbfolge auf dem sog. **Familienerbrecht**, es ist also von dem Grundgedanken der engen persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Familie beeinflusst. Es sind auch Ausnahmen denkbar: Ist kein Erbe innerhalb der Familie vorhanden, erbt der Fiskus (§ 1936 BGB).

1.1.2.1 Das gesetzliche Erbrecht der Verwandten

Der **Kreis der Verwandten** wird von § 1589 BGB umschrieben. Danach sind diejenigen Personen miteinander verwandt, die in gerader Linie voneinander abstammen (Eltern, Kinder, Enkel usw.). In der Seitenlinie sind diejenigen Personen miteinander verwandt, die nicht voneinander, sondern von derselben dritten Person abstammen (Brüder, Schwestern, Vettern, Onkel, Nefte). Der Grad der Verwandtschaft richtet sich nach der Anzahl der Geburten, welche die Verwandtschaft herstellen (**Gradualsystem**, § 1589 S. 3 BGB). Dabei ist das Gradualsystem als Grundidee für die gesetzliche Erbfolge innerhalb des Verwandtenkreises primär unerheblich, weil nicht die Verwandtschaftsnähe zum Erblasser entscheidet; vielmehr werden nach §§ 1924 ff. BGB die Verwandten in verschiedene **Ordnungen** (Parentelen, lat. „parentes“ = Vorfahren) eingeteilt. Jede Ordnung wird durch einen gemeinsamen Stammelternteil, durch ein gemeinsames Stammelternpaar oder gemeinsame Vorelternpaare, die dann den Erblasser und die Erben verwandtschaftlich verbinden, geprägt.

Die **1. Ordnung** führt auf den Erblasser selbst zurück. Erben 1. Ordnung sind nach § 1924 Abs. 1 BGB **Abkömmlinge** (Kinder, adoptierte Kinder, Enkelkinder usw.) des Erblassers. **Stiefkinder** sind keine Kinder der 1. Ordnung, sie treten nicht in die Verwandtenerbfolge ein. Die **2. Ordnung** wird durch die **Eltern** und die Geschwister des Erblassers sowie deren Abkömmlinge bestimmt (§ 1925 Abs. 1 BGB). Sie kommen nur dann zum Zuge, wenn keine Erben der 1. Ordnung mehr vorhanden sind. Gesetzliche Erben **3. Ordnung** sind die Großeltern, Onkel und Tanten des Erblassers und deren Abkömmlinge (§ 1926 BGB).

Diese erben jedoch nur, wenn der Erblasser weder einen Ehegatten noch Kinder hinterlassen hat und auch keine Erben der 2. Ordnung mehr vorhanden sind. Vor dem Hintergrund des **Parentelsystems** fixiert § 1930 BGB die Grundregel, dass immer dann, wenn ein Verwandter einer vorgehenden Ordnung lebt, **alle** Verwandten nachfolgender Ordnungen von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind.

► Beispiel:

Gernot Giebel verstirbt und hinterlässt folgende Verwandte: Tochter Ute, zwei Enkel, seine Mutter, seinen Bruder und seine Tante.

Die Tochter Ute ist als Abkömmling des Erblassers gesetzliche Erbin der 1. Ordnung, ebenso wie die beiden Enkel (§ 1924 Abs. 1 BGB). Die Mutter gehört ebenso wie der Bruder (Abkömmling der Eltern des Erblassers, § 1925 Abs. 1 BGB) der 2. Ordnung an. Die Tante ist Erbin der 3. Ordnung (§ 1926 Abs. 1 BGB). Da Erben der 1. Ordnung vorhanden sind, sind die Erben der 2. und 3. Ordnung von der Erbfolge ausgeschlossen.



Innerhalb der ersten drei Ordnungen herrscht das **Prinzip der Erbfolge nach Stämmen**. Dieser Grundsatz besagt, dass innerhalb einer erbberechtigten Ordnung keine Vererbung nach Köpfen erfolgt, sondern nach Stämmen. Ein Stamm umfasst jeweils die Abkömmlinge des Erblassers, die durch ein und denselben Abkömmling mit dem Erblasser verwandt sind, § 1924 Abs. 3 BGB. Jedes Kind des Erblassers bildet zusammen mit seinen jeweiligen Abkömmlingen einen eigenen Stamm.

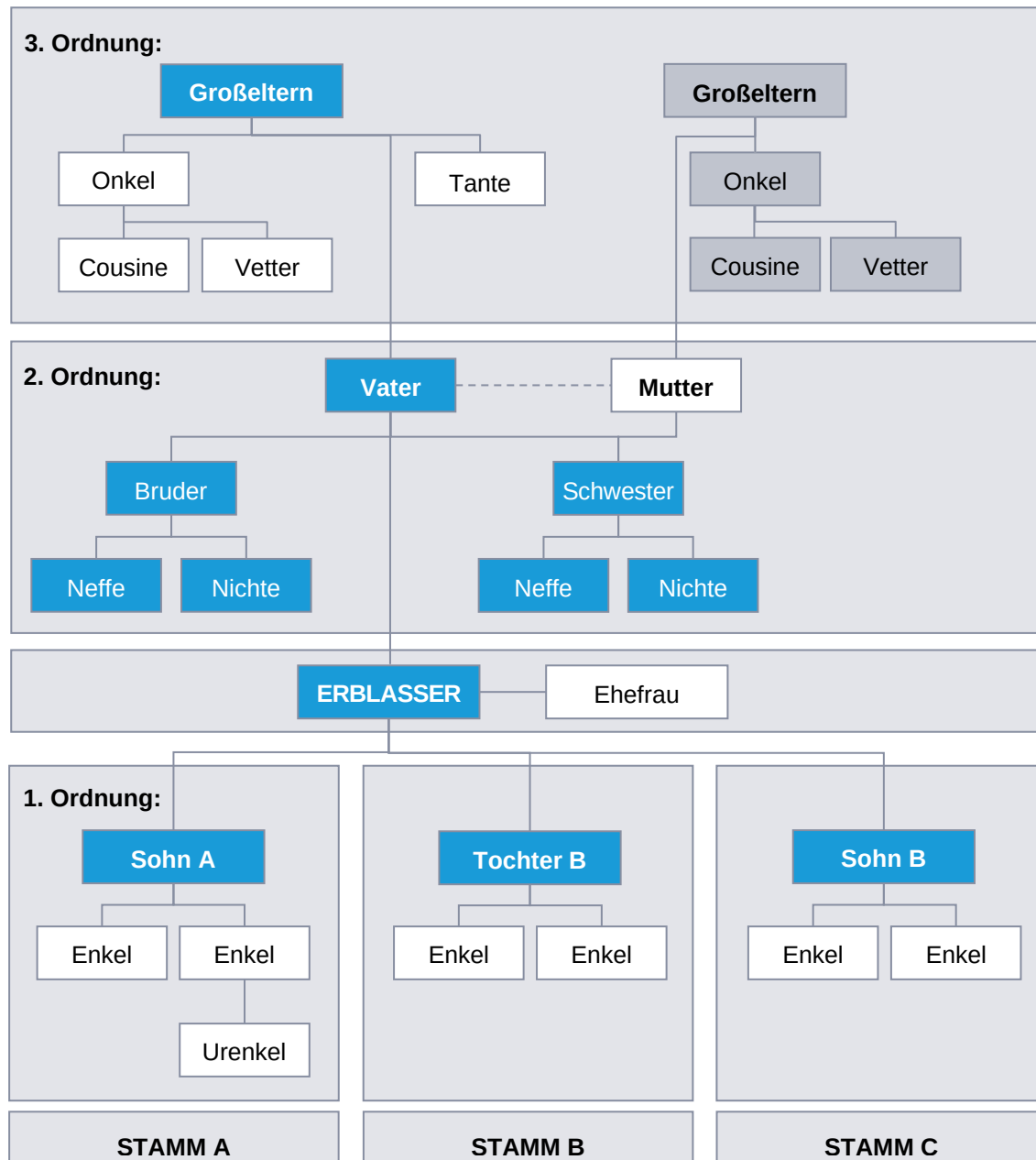
Innerhalb eines Stammes gilt das **Repräsentations- und das Eintrittsprinzip**. Der mit dem Erblasser am nächsten verwandte Angehörige eines Stammes schließt die anderen Angehörigen dieses Stammes von der Erbfolge aus (**Repräsentationsprinzip**, § 1924 Abs. 2 BGB). Ist der am nächsten verwandte Abkömmling bereits verstorben, so treten die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge an seine Stelle (**Eintrittsprinzip**, § 1924 Abs. 3 BGB). Jeder Stamm innerhalb jeder Ordnung erbt zu gleichen Teilen § 1924 Abs. 4 BGB.

► **Beispiel:**

Beim Tod des Erwin Besig leben von seinen Abkömmlingen noch seine Kinder Anton und Barbara, sowie vier Enkel: die Kinder von Anton, Paul und Peter, sowie die Kinder Charlotte und Pauline seiner bereits verstorbenen Tochter Monika. Erwin Besig war verwitwet.

*Jedes Kind des Erblassers bildet mit seinen Abkömmlingen einen Stamm (§ 1924 Abs. 3 BGB), d. h., es sind **drei Stämme** zu unterscheiden, nämlich der Stamm Anton, der aus Anton, Paul und Peter besteht, der Stamm Barbara sowie der Stamm Monika, zu dem Monika, Charlotte und Pauline gehören. Nach dem **Repräsentationsprinzip** sind Anton, Barbara und Monika als Kinder des Erblassers die Repräsentanten ihres jeweiligen Stammes und schließen ihre eigenen Kinder (sofern vorhanden) von der Erbfolge aus. Da Monika bereits verstorben ist, sind nach dem **Eintrittsprinzip** ihre Töchter Charlotte und Pauline anstelle ihrer Mutter als Erben berufen. Sie repräsentieren nun den Stamm ihrer Mutter und sind an ihrer Stelle als Erben berufen.*

Die Einteilung in Ordnungen lässt sich grafisch wie folgt darstellen (jeweils aus der Sicht des Erblassers):



1.1.2.2 Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten

Da der **Ehegatte** des Erblassers mit diesem nicht nach § 1589 BGB verwandt ist, kommen die vorstehend skizzierten Regelungen nicht zur Anwendung. Infolgedessen stellt das BGB in § 1931 ein spezifisch ausgestattetes Ehegattenerbrecht zur Verfügung, das die Versorgung des überlebenden Ehegatten sicherstellt. Ist der überlebende Ehegatte gesetzlicher Erbe neben Verwandten des Erblassers, dann bildet er mit diesen eine Erbengemeinschaft nach § 2032 BGB. Der geschiedene Ehegatte sowie der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (nicht zu verwechseln mit der Lebenspartnerschaft nach dem LPartG!) sind keine gesetzlichen Erben.



HINWEIS

Das Ehegattenerbrecht ist vorrangig zu beachten, d. h., zunächst ist der Erbteil des Ehegatten zu bestimmen. Die nicht auf den Ehegatten entfallenden Erbteile werden anschließend auf die erbberechtigten Verwandten aufgeteilt.

Gem. § 1931 Abs. 1 BGB ist der **überlebende Ehegatte** des Erblassers neben Verwandten der 1. Ordnung zu $\frac{1}{4}$, neben Verwandten der 2. Ordnung oder neben Großeltern zu $\frac{1}{2}$ des Nachlasses als **gesetzlicher Erbe** berufen. Der überlebende Ehegatte erhält die ganze Erbschaft, wenn weder Verwandte der 1. Oder der 2. Ordnung noch Großeltern vorhanden sind, § 1931 Abs. 2 BGB.

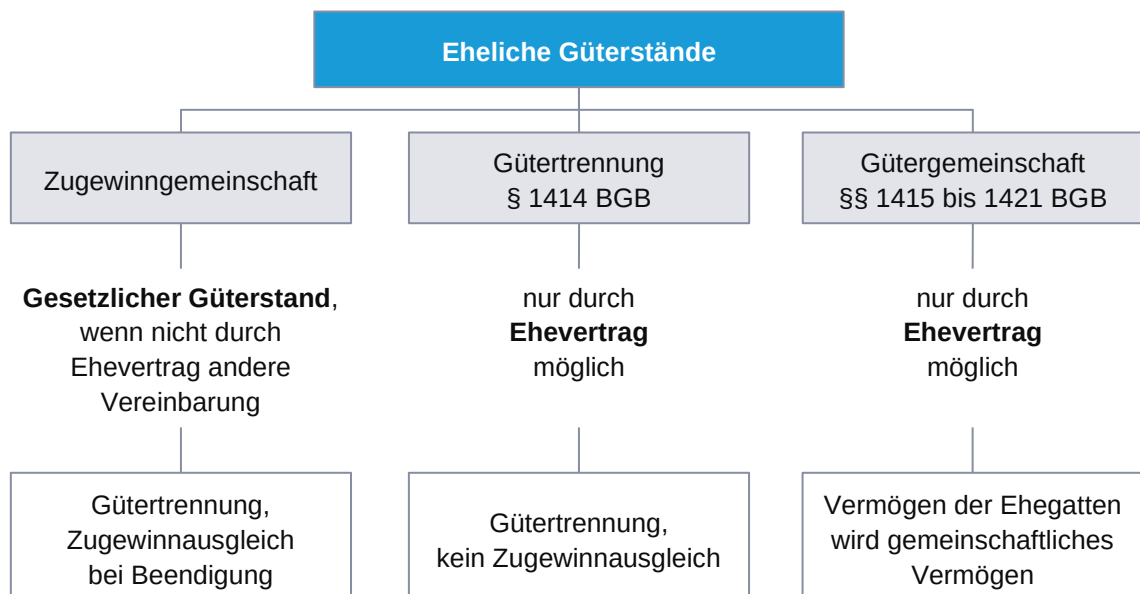
Von erbrechtlicher Bedeutung ist aber zusätzlich die Frage, in welchem Güterstand die Ehegatten bis zum Erbfall gelebt haben. In diesem Zusammenhang ist der **gesetzliche Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)** von den beiden Wahlgüterständen (**Gütertrennung, Gütergemeinschaft**) zu unterscheiden (seit dem 1.5.2013 gibt es zusätzlich den deutsch-französischen Güterstand der Wahl-Zugewinnngemeinschaft gem. § 1519 BGB als vierten Güterstand).



HINWEIS

*Die Zugewinnngemeinschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass bei deren Beendigung der **während der Ehe** erzielte Vermögenszuwachs unter den Ehegatten **auszugleichen** ist.*

Haben die Ehegatten nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart, so gilt die sog. **Zugewinnngemeinschaft** als **gesetzlicher Güterstand**, § 1363 Abs. 1 BGB. Die Güterstände kennzeichnen sich wie folgt:



§ 1371 BGB regelt den Zugewinnausgleich im **Todesfall**. Danach ist zwischen der sog. **Erbrechtlichen** und der sog. **Güterrechtlichen Lösung** zu unterscheiden.

Die **erbrechtliche Lösung** (§ 1371 Abs. 1 BGB), wonach sich zum Ausgleich des Zugewinns der dem überlebenden Ehegatten nach § 1931 BGB zustehende gesetzliche Erbteil **pauschal um ein Viertel** erhöht – ohne Rücksicht darauf, ob der verstorbene Ehegatte überhaupt einen Zugewinn erzielt hat oder ob sein Zugewinn den des überlebenden Ehegatten auch wirklich übersteigt –, ist der Regelfall.

Da der überlebende Ehegatte bereits nach der rein erbrechtlichen Bestimmung des § 1931 Abs. 1 BGB neben Verwandten der 1. Ordnung zu $\frac{1}{4}$, neben Verwandten der 2. Ordnung und neben Großeltern zu $\frac{1}{2}$ erbt, erhöht sich dieser Anteil um das sog. „**Ausgleichsviertel**“. Im Ergebnis beträgt die Erbquote des überlebenden Ehegatten somit neben Verwandten der 1. Ordnung $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{4}$ als Erbe + $\frac{1}{4}$ Zugewinnausgleich) und neben Verwandten der 2. Ordnung und neben Großeltern $\frac{3}{4}$ ($\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{4}$). Die erbrechtliche Lösung setzt voraus, dass der **überlebende Ehegatte gesetzlicher Erbe** ist und die **Erbschaft nicht ausgeschlagen** hat.

Die **güterrechtliche Lösung** kommt in Betracht, wenn der überlebende Ehegatte **nicht Erbe oder Vermächtnisnehmer** wird oder die Erbschaft **ausgeschlagen** hat. Bei der güterrechtlichen Lösung hat der Ehegatte Anspruch auf Ausgleich des tatsächlich während der Ehe erzielten Zugewinns (§ 1371 Abs. 2 BGB). Der Anspruch ist ein unmittelbar zahlungsfälliger Geldanspruch, der mit Beendigung der Zugewinnngemeinschaft entsteht und von diesem Zeitpunkt an vererblich und übertragbar ist (§ 1378 Abs. 3 S. 1 BGB).

Zusätzlich zum tatsächlichen Zugewinnausgleich nach § 1371 Abs. 2 BGB kann der überlebende Ehegatte den **kleinen Pflichtteil** verlangen (§ 1371 Abs. 2 Hs. 2 BGB, § 1371 Abs. 3 BGB, § 2303 Abs. 2 BGB, § 2307 Abs. 1 S. 1 BGB). Damit soll sichergestellt werden, dass der überlebende Ehegatte nicht unberücksichtigt bleibt und ihm eine Mindestbeteiligung am Nachlass gesichert wird.



HINWEIS

Der kleine Pflichtteil beträgt gem. § 2303 Abs. 1 u. 2 BGB $\frac{1}{2}$ des Wertes des nicht erhöhten gesetzlichen Erbteils nach § 1931 Abs. 1 und 2 BGB.

Endet der gesetzliche Güterstand auf andere Weise als durch Tod, z. B. durch Scheidung oder Wechsel des Güterstandes durch Abschluss eines Ehevertrages, sieht § 1372 BGB für den Zugewinnausgleich allein die güterrechtliche Lösung nach den §§ 1373 ff. BGB vor.

► **Beispiel:**

Bestimmung der Erbquote bei Ehegatten im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft (ohne Testament):

1. *Der Ehemann verstirbt und hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.*

Die Erbquote der Ehefrau beträgt $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, die der Kinder jeweils $\frac{1}{4}$, § 1371 Abs. 1 BGB, § 1931 Abs. 1 S. 1 BGB.

2. *Die Ehefrau verstirbt, der Ehemann ist bereits vorverstorben. Sie hinterlässt vier Kinder.*

Die Erbquote der Kinder beträgt jeweils $\frac{1}{4}$, § 1924 Abs. 1 u. 4 BGB.

3. *Der Ehemann hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter; der gemeinsame Sohn ist vorverstorben. Dieser hinterließ jedoch drei Kinder (= Enkelkinder des Erblassers).*

Die Erbquote der Ehefrau beträgt $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, die der Tochter $\frac{1}{4}$ und die der Enkelkinder jeweils $\frac{1}{12}$, § 1371 Abs. 1 BGB, § 1924 Abs. 3 BGB u. § 1931 Abs. 1 S. 1 BGB.

4. *Die Ehefrau hinterlässt ihren Ehemann. Die Ehe war kinderlos. Beide Elternteile der Ehefrau leben noch.*

Die Erbquote des Ehemanns beträgt $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, die der Eltern jeweils $\frac{1}{8}$, § 1371 Abs. 1 BGB, § 1925 Abs. 1 BGB, § 1931 Abs. 1 S. 1 BGB.

Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt **Gütertrennung** ein. Bei der Gütertrennung bleibt mithin das Vermögen der Ehegatten getrennt, so dass bei Beendigung des Güterstands keine güterrechtlichen Ansprüche bestehen. In diesem Fall erben der überlebende Ehegatte und jedes Kind zu gleichen Teilen (§ 1931 Abs. 4 BGB). Hinterlässt der Erblasser drei oder mehr Kinder, bleibt es bei der Regelung des § 1931 Abs. 1 BGB, wonach der überlebende Ehegatte Erbe zu einem Viertel ist.



PRÜFUNGSTIPP

In Prüfungsaufgaben wird regelmäßig der Güterstand der Gütertrennung zugrunde gelegt. Damit schließt der Aufgabensteller die Anwendung der Vorschriften zum Zugewinnausgleich aus.

Im Falle der **Gütergemeinschaft** (§ 1415 BGB), die durch Ehevertrag vereinbart wird, ist eine Differenzierung nach Vermögensmassen geboten. Das Vermögen des Mannes und das der Frau werden durch die Gütergemeinschaft gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten (**Gesamtgut**). Zum Gesamtgut gehört auch das Vermögen, das die Ehegatten während der Gütergemeinschaft erwerben (§ 1416 Abs. 1 S. 2 BGB). Neben dem Gesamtgut bestehen zivilrechtliche Vorgaben über das **Sondergut** (§ 1417 BGB) sowie das **Vorbehaltsgut** (§ 1418 BGB).

Unabhängig vom Güterstand hat der überlebende Ehegatte gem. § 1932 BGB Anspruch auf den sog. „**Voraus**“. Der Voraus ist ein vom ehelichen Güterstand unabhängiger Anspruch auf die zum Haushalt gehörenden Gegenstände, wie bspw. Möbel, Geschirr, Küchengeräte, Bücher, Teppiche, Gemälde etc. Gegenstände, die dem beruflichen oder persönlichen Gebrauch dienen (bspw. Fachbibliothek), stellen keine Haushaltsgegenstände dar. Der Anspruch setzt voraus, dass der überlebende Ehegatte als gesetzlicher Erbe zur Erbfolge berufen ist, der Anspruch besteht dagegen nicht, wenn der Ehegatte testamentarischer oder erbvertraglicher Erbe ist.

Der Voraus steht dem Ehegatten zusätzlich zu seinem Erbteil zu und fällt ebenso wie der **Dreibigste gem. § 1969 BGB** unter die sog. „vermächtnisähnlichen Erwerbe“, die gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG der Besteuerung unterliegen.

1.1.2.3 Das Erbrecht des eingetragenen Lebenspartners

Das gesetzliche Erbrecht der Lebenspartner ist in § 10 Lebenspartnerschaftsgesetz („LpartG“) geregelt. Nach § 10 Abs. 1 S. 1 LpartG ist der überlebende Lebenspartner zum gesetzlichen Erben berufen, und zwar in gleichem Umfang wie der Ehegatte nach § 1931 Abs. 2 BGB. Neben dem gesetzlichen Erbteil hat der überlebende Lebenspartner Anspruch auf den Voraus (§ 10 Abs. 1 S. 2 LpartG, in Anlehnung an § 1932 BGB). Dem Güterstand im Rahmen einer Ehe entspricht bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft der Vermögensstand. Für Lebenspartner gilt bei fehlender Vereinbarung der gesetzliche Güterstand der Zugewinnngemeinschaft. Die §§ 1363 Abs. 2 BGB, §§ 1364 bis 1390 des BGB gelten entsprechend. Die Lebenspartner können durch Lebenspartnerschaftsvertrag (§ 7 LpartG) Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbaren.

Nach dem Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts können seit 1.10.2017 Lebenspartner auf Antrag ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln (§ 20a LpartG). Seit dem 1.10.2017 ist die Begründung neuer Lebenspartnerschaften nicht mehr möglich (Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes).

1.1.2.4 Das Erbrecht des Fiskus

Sind keine Erben vorhanden, kommt als letzter gesetzlicher Erbe der **Fiskus** (Wohnsitzbundesland, § 1936 BGB) in Betracht, der nicht ausschlagen kann.

1.2 Vermächtnis §§ 2147 ff. BGB

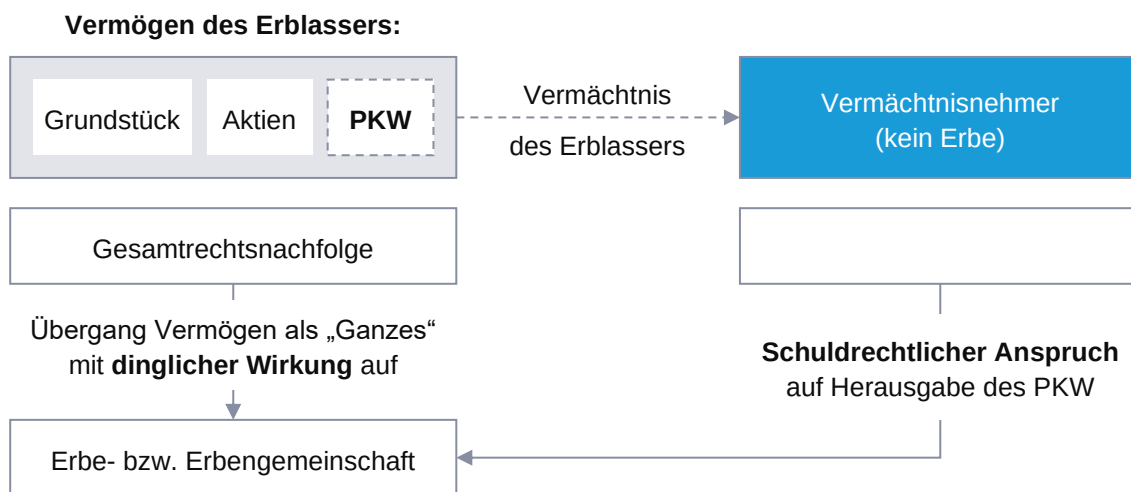


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vermächtnis – v10336

Neben dem Erwerb durch Erbanfall ist in § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG das **Vermächtnis** als zweite Alternative genannt.

Ein Vermächtnis ist eine vom Erblasser durch Verfügung von Todes wegen, (im Regelfall testamentarisch) verfügte **Einzelzuwendung** eines Vermögensvorteils, die **keine Erbeinsetzung** ist. Durch das Vermächtnis wird der Bedachte (= Vermächtnisnehmer) nicht Erbe bzw. Gesamtrechtsnachfolger, sondern erhält im Wege der **Einzelrechtsnachfolge** einen Gegenstand aus dem Nachlass zugewendet. Er erlangt also einen **schuldrechtlichen Anspruch** gegen den mit dem Vermächtnis beschwerten Erben auf Leistung/Herausgabe des vermachten Gegenstands (§ 2174 BGB). Vermächtnisnehmer kann jede natürliche oder juristische Person sein. Mit dem Vermächtnis, das im Regelfall auf die Übertragung eines Wirtschaftsgutes (bspw. Grundstück, Auszahlung eines Geldbetrages, Einräumung eines Renten- oder Nutzungsrechtes) gerichtet ist, ist in der Regel der Erbe beschwert. Er kann dementsprechend die Vermächtnisschuld als **Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG** abziehen.



► Beispiel:

C hat Folgendes verfügt: „Alleiniger Erbe meines Vermögens soll mein Neffe N sein. Meine Freundin F erhält die von ihr so geliebte Brosche und meine Johannes-Heesters-Schallplattensammlung.“ Obwohl F nicht Erbin geworden ist, liegt bei F gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG ein Erwerb von Todes wegen vor, und zwar aufgrund von Vermächtnis.

Das BGB kennt verschiedene Vermächtnisarten (beispielhafte Aufzählung):

Durch ein **Vorausvermächtnis** (§ 2150 BGB) erhält ein (Mit-)Erbe **zusätzlich zu seinem Erbteil** einen bestimmten Vermögensgegenstand, dessen Wert er sich auf seinen Erbteil bei der Auseinandersetzung der Miterben nicht anzurechnen lassen braucht. Hierin liegt der Unterschied zu einer **Teilungsanordnung** (siehe nachfolgend), bei der eine Anrechnung auf den Erbteil erfolgt.

Beim **Stückvermächtnis** (§ 2169 BGB) vermacht der Erblasser einen bestimmten zum Nachlass gehörenden Gegenstand. Beim **Verschaffungsvermächtnis** ist der Beschwerte verpflichtet, dem Vermächtnisnehmer einen Gegenstand aus den Mitteln des Nachlasses zu beschaffen (§ 2170 BGB). Beim **Zweckvermächtnis** (§ 2156 BGB) drückt der Erblasser nur den Zweck des Vermächtnisses aus, überlässt die Bestimmung der Leistung aber dem Ermessen des Beschwerten oder eines Dritten (bspw. Ein Geldvermächtnis „zur Einrichtung einer Wohnung“).

1.3 Teilungsanordnung § 2048 BGB



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Teilungsanordnung vs. Vorabvermächtnis – v13254



Von den Vermächtnissen zu unterscheiden sind die sog. **Teilungsanordnungen**. Mittels einer Teilungsanordnung nach § 2048 BGB kann der Erblasser letztwillig in seinem Testament (oder Erbvertrag) die einzelnen Nachlassgegenstände unter den Erben ganz oder teilweise aufteilen, indem er **bindende Anordnungen für die Erbauseinandersetzung** trifft, d. h. er legt fest, wie sich die Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen hat, denn Erbquoten alleine führen nicht zur Zuteilung bestimmter Gegenstände, alle Erben sind im Verhältnis ihrer Erbquote an allen Nachlassgegenständen beteiligt. Mittels einer Teilungsanordnung kann der Erblasser einzelne Gegenstände des Nachlasses bestimmten Miterben zuweisen oder den gesamten Nachlass vollständig aufteilen, mit der Folge, dass die Erben die Teilungsanordnung nur noch vollziehen müssen. Während bei der Vermächtniseinsetzung einem bestimmten Bedachten, der nicht Erbe ist, nur ein bestimmter Vermögensgegenstand zugewiesen wird, wird beim Vollzug einer Teilungsanordnung der Nachlass unter den Erben aufgeteilt.

Im Unterschied zum Vorausvermächtnis wird dem von der Teilungsanordnung Begünstigten der ihm zugewiesene Nachlassgegenstand im Rahmen der Erbauseinandersetzung von der Erbengemeinschaft **unter Anrechnung auf die Erbquote** übertragen. Die Teilungsanordnung hat keine dingliche Wirkung, sie hat nur schuldrechtlichen Charakter und verpflichtet die Erben, den Nachlass entsprechend den Anordnungen des Erblassers zu teilen. Eine Ausnahme hiervon bildet die **qualifizierte Nachfolgeklause** im Gesellschaftsvertrag einer Personengesellschaft, die unmittelbare dingliche Wirkung entfaltet, indem der Gesellschaftsanteil im Wege der Sondernachfolge unmittelbar auf den bestimmten Erben und nicht in das Gesamthandsvermögen der Erbengemeinschaft übergeht (H E 3.1 (3) ErbStH).

Aufgrund der Vorgaben in der Teilungsanordnung kann ein Erbe berechtigt sein, einen bestimmten Gegenstand des Nachlassvermögens unter Anrechnung auf seinen Erbteil zu übernehmen. Wenn der Wert des zugeteilten Nachlassgegenstandes den Wert des Erbteils übersteigt, kann zusätzlich angeordnet werden, ob und ggf. in welcher Höhe Abfindungen an die anderen Miterben zu leisten sind.



PRÜFUNGSTIPP

Teilungsanordnungen sind erbschaftsteuerlich unbeachtlich (R E 3.1 ErbStR). Sie führen zu keiner Veränderung oder Verschiebung der für die ErbSt maßgeblichen Erbquote und sind für die Besteuerung des Erwerbs durch Erbanfall daher ohne Bedeutung. Der nach den steuerlichen Bewertungsvorschriften ermittelte Reinwert des Nachlasses ist auch bei Teilungsanordnungen zunächst für den Gesamtnachlass zu ermitteln und dann den jeweiligen Erbquoten zuzurechnen. Zum Sonderfall der Teilungsanordnung, die zugleich als Erbeinsetzung zu beurteilen ist, vgl. R E 3.1 Abs. 2 ErbStR.

► Beispiel:

E setzt mit rechtsgültigem Testament seine Kinder A und B zu gleichen Teilen als Erben ein. Der Nachlass besteht aus einem Grundstück mit einem Steuerwert von 200.000 € (Verkehrswert 300.000 €) und Geldvermögen im Wert von 400.000 €. E bestimmt in seinem Testament im Wege einer Teilungsanordnung, dass A das Grundstück gegen Wertausgleichszahlung von B in Höhe von 50.000 € und B das Geldvermögen erhalten soll.

Als Erwerb durch Erbanfall ist bei A und B ohne Rücksicht auf die Teilungsanordnung jeweils die Hälfte des Steuerwertes des Nachlasses (200.000 € + 400.000 €), also je 300.000 € anzusetzen. Die Teilungsanordnung regelt nur die Verteilung des Nachlasses (nach der Besteuerung). Erbschaftsteuerlich relevant ist der Übergang des Nachlasses als Ganzes auf die beiden Erben, nicht die spätere Verteilung des Nachlasses.

Gegenüberstellung Teilungsanordnung – Vorausvermächtnis

Teilungsanordnung	Vorausvermächtnis
Kein Einfluss auf die Höhe der Erbteile	Zuwendung eines gesonderten schuldrechtlichen Anspruchs zusätzlich zum Erbteil („Begünstigungsabsicht des Erblassers“)
Auseinandersetzung unter Anrechnung auf die Erbquote	Keine Anrechnung auf die Erbquote
Geltendmachung im Rahmen der Auseinandersetzung der gesamten Erbengemeinschaft	Wird ohne Auseinandersetzung gegenüber der gesamten Erbengemeinschaft geltend gemacht
Bei Ausschlagung wird Teilungsanordnung gegenstandslos	Trotz Ausschlagung kann Vorausvermächtnis weiterhin beansprucht werden

1.4 Pflichtteilsanspruch §§ 2303 ff. BGB



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pflichtteil – v10337

Neben Erbanfall und Vermächtnis stellt der **Erwerb durch geltend gemachten Pflichtteilsanspruch** die dritte Alternative eines Erwerbs nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar.



PRÜFUNGSTIPP

Mögliche Pflichtteilsansprüche als Nachlassverbindlichkeiten waren in den letzten Jahren immer wieder in Erbschaftsteueraufgaben enthalten. So lautete die Formulierung in der Steuerberaterprüfung **2014**: „Ermitteln Sie die zutreffende ErbSt ..., falls X ihren Pflichtteilsanspruch nicht geltend gemacht, sich auch weigert, eine entsprechende Verzichtserklärung abzugeben und Y gar nichts erklärt hat ...“. In der Steuerberaterprüfung **2015** hatte die getrenntlebende Ehefrau ihren Pflichtteilsanspruch abgetreten. Im Prüfungsjahr **2016** haben „... beide Kinder wirksam auf ihre Pflichtteilsansprüche verzichtet“. In der Prüfung **2021** lautete die Formulierung: „... Peter hat einen eventuell bestehenden Pflichtteilsanspruch nicht geltend gemacht.“ In der Prüfung **2023** lautete es: „... aus diesem Grund hat Pietro auf die Geltendmachung seines eventuell bestehenden Pflichtteils verzichtet.“ In den Prüfungen **2017 bis 2020, 2022 und 2024** waren mögliche Pflichtteilsansprüche nicht thematisiert.

Im Rahmen eines Testamentes kann der Erblasser seine gesetzlichen Erben von der Erbfolge ausschließen. Gleichzeitig wird durch das **Pflichtteilsrecht** jedoch sichergestellt, dass die Erben, die vom Erblasser von der Erbfolge ausgeschlossen worden sind, nicht völlig leer ausgehen, indem ihnen durch das Pflichtteilsrecht eine Mindestbeteiligung am Nachlass gesichert wird.

Pflichtteilsberechtigte sind die **Abkömmlinge** (§ 2303 Abs. 1 BGB), die **Eltern** und der **Ehegatte** (§ 2303 Abs. 2 BGB) oder der **Lebenspartner** (§ 10 Abs. 6 S. 1 LPartG). Entferntere Abkömmlinge und die Eltern des Erblassers sind nach § 2309 BGB pflichtteilsberechtigt.



HINWEIS

Das Pflichtteilsrecht greift nur dann ein, wenn eine pflichtteilsberechtigte Person durch Verfügung von Todes wegen von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen worden ist, nicht bei Erbverzicht oder Erbunwürdigkeit.

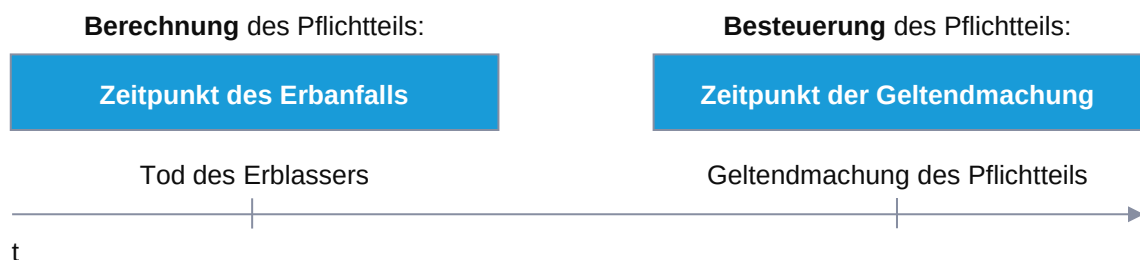
Der Pflichtteil besteht in der **Hälfte des gesetzlichen Erbteils** und ist stets **auf eine Geldsumme gerichtet**, also eine **Kapitalforderung**. Zur Bestimmung der Forderung benötigt man also den Verkehrswert des Nachlasses und die gesetzliche Erbquote. Zur Berechnung der Höhe des Pflichtteilsanspruchs ist die Pflichtteilsquote mit dem (Verkehrs-)Wert des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls (§ 2311 Abs. 1 S. 1 BGB) zu multiplizieren. Die Forderung richtet sich gegen den oder die (Mit-)Erben, die im Außenverhältnis als Gesamtschuldner haften. Obwohl der Pflichtteilsanspruch zivilrechtlich zu seinem Entstehen keiner Geltendmachung bedarf, entsteht die Steuerpflicht gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 b ErbStG **erst dann, wenn der Anspruch auch tatsächlich geltend gemacht wird**.



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfungsaufgabe **2015** war zu beurteilen, ob die Abtretung des Pflichtteilsanspruches als Geltendmachung zu werten war.

Für die Besteuerung des Pflichtteils ist der Wert des errechneten Pflichtteils zum Zeitpunkt seiner Geltendmachung maßgeblich. Aus Sicht des Pflichtteilsberechtigten stellt der Pflichtteilsanspruch eine **Kapitalforderung** dar, auch wenn der Berechtigte später mit einem Sachwert aus dem Nachlass abgefunden wird. Aus Sicht der Erben stellt der Pflichtteilsanspruch eine **Nachlassverbindlichkeit** dar, die gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG abzugsfähig ist. In einer Klausuraufgabe sollte der Wert des Nachlasses bzw. Pflichtteilsanspruches vorgegeben sein.



1.5 Schenkung auf den Todesfall (§ 2301 Abs. 1 BGB)

Eine Schenkung auf den Todesfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) ist ein Schenkungsversprechen mit der Bedingung, dass der (zukünftige) Beschenkte den Schenker überlebt (§ 2301 Abs. 1 BGB). Der Beschenkte wird nicht selbst Erbe, sondern erwirbt im Zeitpunkt des Todes des Erblassers einen **Sachleistungsanspruch** gegen den Erben.

Bei der Verpflichtung des Erben handelt es sich um eine Nachlassverbindlichkeit, die vom übernommenen Vermögen abziehbar ist. (§ 10 Abs. 1 S. 2 ErbStG, R E 3.3 S. 2 ErbStR).

► Beispiel:

Unter Beachtung der maßgebenden zivilrechtlichen Bestimmungen vereinbart Adam mit seiner Lebensgefährtin Eva Folgendes: „Ich schenke Dir meine Ferienwohnung auf Sylt unter der Bedingung, dass Du mich überlebst. Nach meinem Tod sollst Du als Eigentümerin in das Grundbuch eingetragen werden.“

Hier liegt ein Fall des § 2301 BGB vor. Das noch nicht vollzogene, aber wirksame Schenkungs**versprechen** des Adam unterliegt als Schenkung auf den Todesfall gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG der ErbSt. Die Steuer entsteht jedoch erst **bei Eintritt der Bedingung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG), also mit dem Tod des Adam. Würde Eva vor Adam versterben, wäre die Schenkung nicht vollzogen, eine Besteuerung scheidet aus.

Als Schenkung auf den Todesfall **gilt** gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG auch der auf dem Ausscheiden eines Gesellschafters beruhende Übergang des Anteils oder eines Teiles eines Anteils eines Gesellschafters einer **Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft** bei dessen Tod auf andere Gesellschafter oder die Gesellschaft, soweit der Steuerwert, der sich für seinen Anteil zur Zeit seines Todes nach § 12 ErbStG ergibt, Abfindungsansprüche Dritter übersteigt oder anders ausgedrückt: Der Unterschied zwischen der Abfindung und dem Steuerwert des Anteils, falls die Abfindung unter dem Steuerwert liegt. Betroffen sind hiervon vor allem die in vielen Gesellschaftsverträgen vereinbarten **Buchwertklauseln**.

In den Anwendungsbereich des § 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG fällt bei Personengesellschaften insbesondere der **Anwachsungserwerb** durch die Altgesellschafter (§ 712 Abs. 1 BGB, § 105 Abs. 2 HGB, § 161 Abs. 2 HGB). Als Erwerber sind dabei stets die verbliebenen Gesellschafter anzusehen.

► **Beispiel:**

Im Gesellschaftsvertrag der ABC-OHG (Gesellschafter A, B, C zu gleichen Teilen) ist vereinbart, dass bei Tod eines Gesellschafters dessen Erben zum Buchwert abgefunden werden und die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird. A stirbt, Erbe ist sein Sohn S. Der Buchwert des Anteils des A beträgt 700.000 €, der Steuerwert seines Anteils 1.000.000 €.

S hat den Abfindungsanspruch in Höhe von 700.000 € als Erwerb von Todes wegen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zu versteuern (Steuerklasse I, keine Begünstigung für den Erwerb von Betriebsvermögen, da kein Betriebsvermögen, sondern eine Forderung erworben wird).

B und C haben je die Hälfte der Differenz zwischen dem Anteilswert nach § 12 Abs. 5 ErbStG – hier: 1.000.000 € – und dem Abfindungsanspruch – hier: 700.000 € –, also ½ von 300.000 € nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG zu versteuern (Steuerklasse III). Erwerber ist nicht die OHG, sondern die Gesellschafter B und C. Der Erwerb ist bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nach §§ 13a und 13b ErbStG begünstigt.

1.6 Vermächtnisähnliche Erwerbe (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG)

Hierzu gehört der sog. **Voraus des überlebenden Ehegatten**, der nach § 1932 BGB zum ehelichen Haushalt gehörende Gegenstände ohne Anrechnung auf den Erbteil im Voraus beanspruchen kann. Weiterhin fällt unter diese Vorschrift der sog. „**Dreißigste**“ (§ 1969 BGB), der Familienangehörigen im Haushalt des Erblassers für 30 Tage den Unterhalt sichert (dieser Erwerb bleibt im Übrigen nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG steuerfrei).

1.7 Erwerb durch Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 BGB, § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Versorgungsansprüche Sonderfall: Erwerb zugunsten Dritter – v10338

Der Erblasser kann durch einen zu Lebzeiten abgeschlossenen Vertrag (häufiger Anwendungsfall: Lebensversicherungsverträge) bestimmen, dass nach seinem Tod eine bestimmte Leistung an eine von ihm benannte berechtigte Person zu erbringen ist.



Neben den beiden vertragsschließenden Parteien (z. B. Versicherungsnehmer und Versicherungsunternehmen) gibt es eine dritte Person, den **Begünstigten im Todesfall**. Wird der begünstigte Dritte direkt in dem Vertrag genannt, entsteht sein Anspruch gem. §§ 328 ff. BGB unmittelbar mit dem Erbfall.

Zivilrechtlich werden solche Verträge als vor dem Tod vollzogene Schenkungen behandelt. Dies hat zur Folge, dass Verträge zugunsten Dritter, in denen ein Begünstigter direkt genannt wird, **nicht in den Nachlass des Erblassers fallen**, da der Erblasser den Anspruch auf die Leistung dem Nachlass schon zu Lebzeiten entzogen hat und der Berechtigte den Anspruch **unmittelbar gegenüber dem Vertragspartner** (bspw. dem Versicherungsunternehmen) erwirbt. Erbschaftsteuerlich liegt dennoch ein Erwerb von Todes wegen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG des Begünstigten **vom Erblasser** vor.

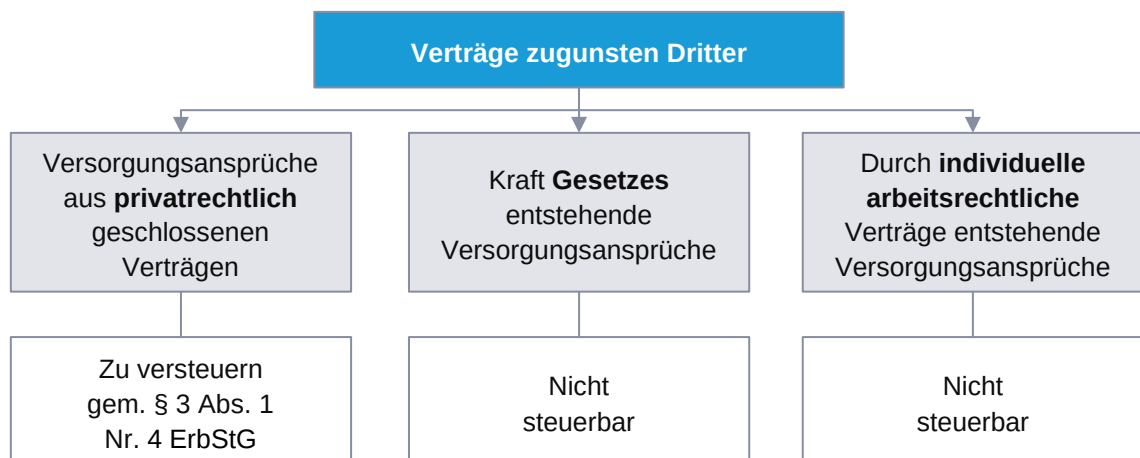
Im Hinblick auf Versorgungsansprüche sind unter der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG in erster Linie Ansprüche aus einer vom Erblasser auf den Todesfall abgeschlossenen Renten- oder Lebensversicherung zu erfassen. **Nicht** unter diese Vorschrift fallen dagegen **Sozialversicherungsrenten** und **Hinterbliebenenansprüche**, da es sich insoweit um **gesetzliche Renten** und nicht um vertragliche Ansprüche handelt (R E 3.5 ErbStR). Diese Erwerbe unterliegen nicht der Erbschaftsteuer, mindern jedoch den besonderen Versorgungsfreibetrag i. S. von § 17 ErbStG.



PRÜFUNGSTIPP

In so einem Fall ist der Kapitalwert der Rente zu berechnen und abzuziehen; dies war Gegenstand der Prüfung 2021.

Dasselbe gilt für die Versorgungsbezüge aus gesetzlich vorgeschriebenen Versorgungsrenten von Angehörigen freier Berufe, sowie für das Sterbegeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung.



Bei Versicherungsleistungen aus einer **verbundenen Lebensversicherung**, d. h. auf einer auf das Leben eines zuerst versterbenden Mitversicherungsnehmers (zumeist Ehegatten) abgeschlossenen Lebensversicherung (**Gegenstand der Prüfung 2022**), ist regelmäßig nur ein Teil der Versicherungssumme steuerbarer Erwerb (R E 3.6 Abs. 2 ErbStR). Nach R E 3.6 Abs. 3 ErbStR ist insoweit bei Ehegatten wegen der engen persönlichen Bindungen untereinander grundsätzlich von einer im Innenverhältnis hälftigen Zahlungsverpflichtung auszugehen.

► Beispiel:

Beide Ehegatten A und B sind Versicherungsnehmer einer Lebensversicherung auf verbundene Leben. Die Lebensversicherungssumme wird beim Tod des erstversterbenden Ehegatten fällig. Die Hälfte der Versicherungssumme ist nicht steuerbar, weil sie der Überlebende in seiner Eigenschaft als Versicherungsnehmer erlangt. Die andere Hälfte unterliegt gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG der ErbSt.

In R E 3.6 Abs. 2 ErbStR ist die erbschaftsteuerliche Behandlung von Leistungen aus Lebensversicherungen geregelt, wenn nicht der Versicherungsnehmer und Erblasser selbst, sondern der Bezugsberechtigte die Prämien für die Lebensversicherung ganz oder zum Teil gezahlt hat.

In diesem Fall ist die Versicherungsleistung nach dem Verhältnis der vom Versicherungsnehmer/ Erblasser gezahlten Versicherungsbeiträge zu den insgesamt gezahlten Versicherungsbeiträgen aufzuteilen; nur dieser Teil unterliegt der Erbschaftsteuer.

1.8 Sonderfälle

§ 3 Abs. 2 ErbStG enthält eine Reihe von **Ergänzungstatbeständen**, die steuerlich als Erwerbe von Todes wegen gelten. Die wichtigsten sind der Erwerb durch Vollziehung einer Auflage oder durch Erfüllung einer Bedingung sowie die Abfindungen für Pflichtteilsverzicht.

1.8.1 Erfüllung von Auflagen und Bedingungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 ErbStG)

Der Unterschied zum Vermächtnis liegt darin, dass die in der Auflage oder Bedingung eventuell benannte Person gegen den Erben keinen Rechtsanspruch hat. Da der Auflagenbegünstigte keinen Anspruch gegenüber dem Erben erwirbt (§ 1940 BGB), entsteht in diesem Fall die ErbSt erst mit der Vollziehung der Auflage oder der Erfüllung der Bedingung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1d ErbStG).

► Beispiel:

Gemäß Testament wird B unter der Bedingung Erbe, dass er an C, einen Freund des Verstorbenen, 50.000 € zahlt. B zahlt diesen Betrag an C.

Bei B liegt ein Erwerb gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG vor, wobei die Zahlung an C in Höhe von 50.000 € eine gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG abziehbare Nachlassverbindlichkeit (sog. Erb-anfallschuld) darstellt. Bei C liegt ein Erwerb i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 ErbStG vor. Es liegt hier kein Vermächtnis nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG vor, weil C keinen Anspruch auf die Zahlung erlangt.

1.8.2 Abfindung für Pflichtteilsverzicht/Ausschlagung (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG)

Die §§ 1942 und 2176 BGB räumen den Erben und Vermächtnisnehmern das Recht ein, den ihnen zugefallenen Erwerb nach dem Erbfall (§ 1922 BGB) mit der Wirkung auszuschlagen, dass der Anfall an den Ausschlagenden als nicht erfolgt gilt (§ 1953 Abs. 1 BGB bzw. § 2180 Abs. 3 i. V. m. § 1953 Abs. 1 BGB). Ein Grund hierfür kann bspw. die Überschuldung des Nachlasses sein oder die bessere Ausnutzung von Freibeträgen.

Die Ausschlagung führt dazu, dass eine Steuerpflicht wegen des zurückgewiesenen Erwerbs für den Ausschlagenden nicht entsteht. Dafür erweitert sich der steuerpflichtige Erwerb desjenigen, dem die Ausschlagung zugutekommt. Es bleibt also auch im Fall der Ausschlagung kein Teil des vom Erblasser stammenden Vermögens unbesteuert. Dennoch wollte der Gesetzgeber auf eine Steuerpflicht des Ausschlagenden nicht verzichten, wenn ihm anstelle des ausgeschlagenen Erwerbs eine **Abfindung** zufällt. Diese Abfindung wird als Surrogat des ausgeschlagenen Erwerbs behandelt und nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG als **Erwerb vom Erblasser** (d. h. für die Anwendung persönlicher Freibeträge und der Steuerklasse ist das Verhältnis zum Erblasser maßgebend!) besteuert.

Insgesamt wird der Umfang des steuerpflichtigen Erwerbs durch die Besteuerung der Abfindungszahlung nicht erweitert, da der Erbe oder derjenige, dem die Ausschlagung zugutekommt, den von ihm gezahlten Abfindungsbetrag als Nachlassverbindlichkeit (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG, Kosten der Erlangung des Erwerbs) abziehen kann.



► **Beispiel:**

Gesetzliche Erben der M je zur Hälfte sind ihre Kinder K und L. Der Nachlass hat einen Wert von 800.000 €. L schlägt die Erbschaft aus und erhält von K eine Abfindung in Höhe von 300.000 €. L versteuert die Abfindung als Erwerb von M in Höhe von 300.000 €. K versteuert (800.000 € ./ 300.000 €) = 500.000 € als Erwerb von M, insgesamt werden also 800.000 € versteuert.

Mit der Ausschlagung gegen Abfindungsleistung kann der Erwerber den Inhalt seines Erwerbs steuergünstig ändern und bspw. an die Stelle eines Geldvermächtnisses eine Grundstücksabfindung treten lassen.

Auch der Zeitpunkt des Erwerbs kann im Interesse einer steuergünstigeren Gestaltung hinausgeschoben werden, wenn an die Stelle des schon zum Erbfall steuerpflichtigen Vermächtnisanspruchs erst später der Anspruch auf Abfindungsleistung tritt. § 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG nennt neben den Ausschlagungsfällen noch die Abfindung für den Verzicht auf den **entstandenen** Pflichtteilsanspruch. In diesem Fall gelten die Grundsätze gleichermaßen.

Anders liegt der Fall, wenn der (potenzielle) Pflichtteilsberechtigte **vor dem Eintritt des Erbfalls** auf den (noch nicht entstandenen) Pflichtteilsanspruch verzichtet und dafür von seinen Geschwistern eine Abfindung erhält. In diesem Fall liegt eine freigebige Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG unter Geschwistern vor, mit der Folge, dass für die Berechnung der Steuer die – ungünstigere – Steuerklasse II anzuwenden ist (BFH, Urteil vom 10.5.2017 – II R 25/15, siehe auch H E 15.1 ErbStH).

2. Schenkung unter Lebenden



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schenkungen – v10339

Auch Schenkungen unter Lebenden unterliegen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG dem ErbStG.



PRÜFUNGSTIPP

*In der Prüfung **2023** war ein kleiner Fall (5 Punkte) mit einer Grundstücksschenkung zu beurteilen.*

In dieser Form erhoben, wird die ErbSt auch alternativ als **Schenkungssteuer** bezeichnet. Grundsätzlich gelten gem. § 1 Abs. 2 ErbStG die Vorschriften des ErbStG auch für Schenkungen, sofern sie nicht Sachverhalte betreffen, die nur bei Erwerben von Todes wegen vorkommen (vgl. hierzu die Aufzählung in R E 1.1 S. 3 ErbStR). Die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG normierte Schenkung wird in § 7 ErbStG konkretisiert. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG regelt den Grundtatbestand, in Nr. 2 bis Nr. 10 sind Einzelfälle der Schenkung unter Lebenden geregelt. In den § 7 Abs. 5 bis 9 ErbStG sind Sondertatbestände mit gesellschaftsrechtlichem Bezug enthalten.



MERKE

*Die Schenkungssteuer ist von ihrem Wesen her eine vorweggenommene Erbschaftsteuer. Genauso wie bei Erwerben von Todes wegen § 1 Abs. 1 **Nr. 1** ErbStG i. V. m. § 3 ErbStG zu zitieren ist, muss bei Schenkungen der § 1 Abs. 1 **Nr. 2** ErbStG i. V. m. § 7 ErbStG genannt werden.*

2.1 Freigebiges Zuwendungen

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfasst als Grundform der Schenkung unter Lebenden nicht die Schenkung i. S. d. BGB, sondern die **freigebiges** Zuwendung. Der Gesetzgeber löst sich im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise von der Terminologie des BGB, um die Besteuerung wirtschaftlich gleicher Sachverhalte nicht von einer unterschiedlichen zivilrechtlichen Qualifikation abhängig zu machen.

Während zur Schenkung gemäß § 516 Abs. 1 BGB die Einigung der Vertragspartner über die Unentgeltlichkeit gehört, lässt § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG die Freigebigkeit der Zuwendung genügen, worunter die Rechtsprechung und Literatur den einseitigen Willen des Gebers versteht, dem Empfänger auf seine Kosten die Bereicherung schenkweise zu verschaffen.

Auf den Willen des Empfängers, die bereichernde Zuwendung unentgeltlich entgegenzunehmen, kommt es also im Unterschied zum zivilrechtlichen Schenkungsbegriff des BGB nicht an (vgl. R E 7.1 Abs. 1 S. 1 ErbStR).

ErbSchaftsteuerbare freigebiges Zuwendungen liegen also vor, wenn **objektiv** eine Bereicherung und **subjektiv** auf Seiten des Zuwendenden der Wille zur Bereicherung vorliegt.



MERKE

Tatbestandsmerkmale einer freigebiges Zuwendung i. S. d. ErbStG sind:

- die Zuwendung muss unentgeltlich erfolgen
- der Erwerber muss objektiv auf Kosten des Zuwendenden bereichert werden
- der Zuwendende muss die Unentgeltlichkeit subjektiv gewollt haben

Bereicherung bedeutet einen in Geld zu bewertenden **Vermögenszuwachs**. Unerheblich ist, ob sich die Bereicherung beim Bedachten und die Entreichung des Zuwendenden der Höhe nach decken. Ob eine Bereicherung vorliegt, ist anhand der Verkehrswerte zu ermitteln. Die Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs richtet sich allein nach dem Wert der Bereicherung des Bedachten, nicht nach dem der Entreichung des Zuwendenden. Eine Bereicherung liegt nicht vor, soweit durch den Bedachten **Gegenleistungen** zu erbringen sind, d. h. Gegenleistungen mindern die Bereicherung bzw. die Bemessungsgrundlage. Gegenleistungen, die nicht in Geld veranschlagt werden können, werden gem. § 7 Abs. 3 ErbStG bei der Feststellung, ob eine Bereicherung vorliegt, nicht berücksichtigt.

Zu den steuerpflichtigen Zuwendungen gehören auch sog. **ehebedingte unbenannte Zuwendungen**, d. h. Zuwendungen, die der Erhaltung der ehelichen Gemeinschaft dienen (R E 7.2 ErbStR). Eine solche unbenannte Zuwendung liegt beispielsweise vor, wenn ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum an einem Grundstück einräumt, jedoch die Anschaffungskosten allein trägt. Nach Ansicht der Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 2.3.1995, BStBl II 1994, S. 366) ist in einem solchen Fall sowohl der objektive Tatbestand als auch der subjektive Tatbestand des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfüllt. Nutzen die Ehegatten das erworbene Haus zu eigenen Wohnzwecken, fällt dennoch keine ErbSt bzw. Schenkungsteuer an, da der Gesetzgeber gerade diesen Fall von der Steuer im Wege der Steuerbefreiung freigestellt hat (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG). Die gleichen Grundsätze für sog. ehebedingte Zuwendungen wendete der BFH in seinem Urteil vom 27.11.2013 (Az.: II R 25/12, NWB-EV 4/2014, 113) auch für **eheähnliche Gemeinschaften** an und beurteilte die Zuwendungen (Gewährung eines zinslosen Darlehens innerhalb einer eheähnlichen Gemeinschaft) als schenkungsteuerpflichtig.

Auch die Übertragung zu Lebzeiten im Wege der **vorweggenommenen Erbfolge** stellt eine freigebiges Zuwendung i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar, soweit sie unentgeltlich erfolgt. Als Entgelt oder als Leistungsaufgabe sind nicht nur die einkommensteuerlich relevanten Entgelte (Abfindungszahlungen, Gleichstellungsgelder, Übernahme von Verbindlichkeiten) anzusehen, sondern auch die einkommensteuerlich nicht als Entgelt anzusehenden Zahlungen, z. B. Versorgungsleistungen (Renten, dauernde Lasten).



Die einkommensteuerliche Behandlung ist für die erbschaftsteuerliche Beurteilung nicht maßgeblich.



PRÜFUNGSTIPP

*Sind mehrere Vermögensgegenstände Gegenstand einer freigebigen Zuwendung, sind unabhängig davon, ob die Gegenstände zu einer oder zu mehreren Vermögensarten gehören, die steuerlichen Einzelwerte zu einem **einheitlichen Steuerwert der Gesamtschenkung** zusammenzufassen, soweit die einzelnen Zuwendungen nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgeführt wurden (R E 7.4 Abs. 3 S. 1 ErbStR).*

Eine freigebige Zuwendung liegt nicht vor, wenn der Empfänger auf die Zuwendung einen **gesetzlichen Anspruch** hat. So liegt in der Zahlung der Eltern für den Unterhalt oder für ein Studium der Kinder keine freigebige Zuwendung, da die Kinder auf diese einen Anspruch haben. Eine freigebige Zuwendung liegt auch nicht vor, wenn die Zuwendung gegen ein angemessenes Entgelt erfolgt. Die Angemessenheit ist dabei an dem Verkehrswert des zugewendeten Wirtschaftsgutes zu messen. Sind die Parteien von einer zumindest subjektiven Gleichwertigkeit ausgegangen, so liegt keine freigebige Zuwendung vor. Liegt allerdings eine auffallende Ungleichwertigkeit vor, so kann von einem Willen zur Bezahlung eines dem Verkehrswert angemessenen Entgeltes nicht mehr ohne weiteres ausgegangen werden. In diesen Fällen liegt dann eine sog. **gemischte Schenkung** vor.



HINWEIS

Der BFH hat entschieden (BFH, Beschluss v. 5.7.2018, BStBl. 2018 II, S. 660), dass eine gemischte Schenkung i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dann vorliegt, wenn die vereinbarte Gegenleistung 20 %–25 % niedriger ist, als die sonst übliche angemessene Gegenleistung und wenn dem Zuwendenden dieses Missverhältnis bewusst ist, vgl. H E 7.4 (1) ErbStH.

2.2 Gemischte Schenkung und Schenkung unter Auflage (§ 525 BGB)

2.2.1 Unterscheidungsmerkmale

Von einer **gemischten Schenkung** spricht man, wenn ein Wirtschaftsgut gegen ein ungleichwertiges Entgelt übertragen wird und sich beide Teile darüber **einig** sind, dass die Übertragung des nicht durch das Entgelt gedeckten Teils unentgeltlich sein soll. Als Entgelt kommt eine unmittelbare Gegenleistung, aber auch die Übernahme von Verbindlichkeiten in Betracht. Bei einem derartigen Vorgang umfasst der Wille zur Bereicherung nicht den als entgeltlich anzusehenden Vertragsteil. Nur der unentgeltliche Teil des Vorgangs ist daher Gegenstand der Schenkungsteuer (vgl. insoweit auch den Wortlaut des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG „... **soweit der Bedachte ... bereichert wird**“).

Als **Schenkungen unter Auflage** werden Schenkungsvorgänge bezeichnet, bei denen der Beschenkte vom Schenker verpflichtet wird, bestimmte Leistungen an einen Dritten oder den Schenker zu erbringen (Leistungsaufgabe) oder bestimmte Einschränkungen zu dulden (Duldungsaufgabe).

Während eine gemischte Schenkung zivilrechtlich sowohl Elemente eines Kaufvertrages wie auch Elemente eines Schenkungsvertrages enthält, ist die Übertragung im Rahmen einer Auflassungsschenkung zivilrechtlich insgesamt als Schenkung anzusehen.

Soweit allerdings dem Bedachten die Nutzungen des Schenkungsgegenstandes zeitlich oder gegenständlich nicht vollumfänglich gebühren, weil ein Nutzungsrecht zugunsten eines Dritten besteht oder im Zuge der Schenkung zu bestellen ist (z. B. ein Wohnrecht oder ein Nießbrauch), handelt es sich um eine sogenannte **Nutzungs- oder Duldungsaufgabe**.

Eine **Schenkung unter Leistungsaufgabe** hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Beschenkten über eine bloße Duldung hinsichtlich der Nutzung des zugewendeten Gegenstandes hinausgehend mit der Verpflichtung zu Geld- oder Sachleistungen belastet, die ggf. auch aus dem sonstigen Vermögen des Bedachten zu erbringen sind (z. B. eine Leibrente, die an den Schenker zu zahlen ist).

2.2.2 Einheitliche Ermittlung der Bemessungsgrundlage

Für gemischte Schenkungen und Auflagenschenkungen ist die Bereicherung gem. **§ 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG** und **§ 10 Abs. 1 S. 2 ErbStG** zu ermitteln, indem von dem nach § 12 ErbStG zu ermittelnden Steuerwert der Leistung des Schenkers die Gegenleistungen des Beschenkten und die von ihm übernommenen Leistungsaufgaben mit ihrem nach § 12 ErbStG ermittelten Wert abzuziehen sind, s. R E 7.4 Abs. 1 ErbStR.

Folgekosten der Schenkung (Notar, Grundbuch, Handelsregister) sind in vollem Umfang als Minderung der Bereicherung zu berücksichtigen, auch wenn der Erwerb bspw. nach § 13 Abs. 1 ErbStG oder § 13d ErbStG begünstigt ist, R E 7.4 Abs. 4 ErbStR, H E 7.4 (4) ErbStH (Gegenstand der schriftlichen Prüfung **2023**).

► **Beispiel 1:**

A überträgt B ein Grundstück, für das ein Grundbesitzwert von 750.000 € festgestellt wird. Das Grundstück ist mit einer von B zu übernehmenden Hypothekenschuld belastet, die zur Zeit der Schenkung mit 150.000 € valuiert.

Die Bereicherung des B beträgt

Grundbesitzwert	750.000 €
Gegenleistung	<u>./. 150.000 €</u>
Bereicherung (gemischte Schenkung)	600.000 €

► **Beispiel 2:**

A überträgt B ein Geschäftsgrundstück und behält sich den Nießbrauch an den Erträgen vor. Der Grundbesitzwert beträgt 750.000 €, der Kapitalwert des Nießbrauchs unter Berücksichtigung der Begrenzung nach § 16 BewG 150.000 €.

Die Bereicherung des B beträgt

Grundbesitzwert	750.000 €
Duldungsaufgabe	<u>./. 150.000 €</u>
Bereicherung (Auflagenschenkungen)	600.000 €



PRÜFUNGSTIPP

Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfolgt bei der gemischten Schenkung und der Schenkung unter Auflage anhand der gleichen Formel.

2.3 Übernommene Pflegeleistungen als Gegenleistung

Häufig wird in Übergabeverträgen eine Verpflichtung zur Pflege im Bedarfsfall vereinbart. Die Pflegeleistung stellt schenkungsteuerlich eine Gegenleistung zur Übertragung dar. Da der Erwerber jedoch erst im Bedarfsfall zur Pflege verpflichtet ist, liegt insoweit eine aufschiebend bedingte Last vor, die nach § 6 Abs. 1 BewG vor Eintritt der Bedingung nicht zu berücksichtigen ist, vgl. hierzu auch ausführlich H E 7.4 (1) ErbStH.



► **Beispiel:**

A (81 Jahre, männlich) überträgt ein Grundstück an B, der sich verpflichtet, A im Bedarfsfall zu pflegen. Der Pflegefall tritt taggenau zehn Jahre später ein. Die Pflegeleistung nimmt täglich zwei Stunden in Anspruch.

Zum Zeitpunkt der Grundstücksübertragung bleibt die Pflegeverpflichtung außer Ansatz. Der Kapitalwert der Pflegeverpflichtung ist erst bei Eintritt des Pflegefalls zu ermitteln. Die Berechnung erfolgt nach § 14 Abs. 1 BewG.

Jahreswert: $2 \text{ Std.} \times 16,10^1 \text{ €} \times 365 \text{ Tage} = 11.753 \text{ €}$

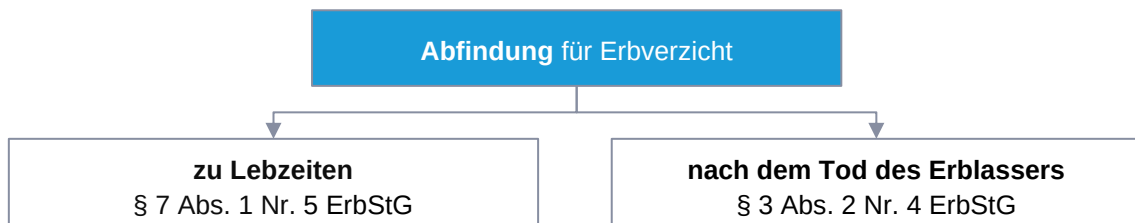
Kapitalwert: $11.753 \text{ €} \times \text{Vervielfältiger (91 Jahre)} 2,958^2 = 34.766 \text{ €}$

Der errechnete Kapitalwert von 34.766 € ist auf den Zeitpunkt der Schenkung abzuzinsen. Für eine Laufzeit von 10 Jahren ergibt sich gemäß der Tabelle 1 zu § 12 Abs. 3 BewG der Faktor 0,585 und ein abgezinster Wert von $34.766 \text{ €} \times 0,585 = 20.339 \text{ €}$.

Im Rahmen der Wertermittlung für die gemischte Schenkung wird die Gegenleistung des Erwerbers also mit 20.339 € berücksichtigt.

2.4 Abfindung für einen Erbverzicht

Ein potenzieller Erbe kann durch notariellen Vertrag (§ 2348 BGB) auf sein gesetzliches Erbrecht verzichten. Damit ist er von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen und hat seinen Anspruch auf einen Pflichtteil verwirkt. Für einen solchen Erbverzicht gibt es die verschiedenartigsten Gründe. Der Erblasser selbst kann beispielsweise ein Interesse daran haben, dass ein potenzieller Erbe auf seinen Erbteil verzichtet, etwa um die Unternehmensnachfolge nicht durch Erb- und Pflichtteilsansprüche gefährdet zu sehen. Erhält der Verzichtende von irgendeiner Seite eine **Abfindung für seinen Verzicht**, so fällt diese unter **§ 7 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG**. Für die Frage persönlicher Freibeträge und der Steuerklasse gilt die Abfindung immer als vom (künftigen) Erblasser selbst bezogen (nicht zu verwechseln mit einer Abfindung für einen Pflichtteilsverzicht bzw. Abfindung für die Ausschlagung, die nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG besteuert wird).



¹ Oberste Finanzbehörden der Länder, Erlass v. 23.10.2023, Beck'sche Steuererlasse Nr. 250, § 7; Betrag s. § 2 der Sechsten Pflegearbeitsbedingungenverordnung vom 4.12.2023.

² BMF v. 9.12.2024, Vervielfältiger für Erwerbe ab 1.1.2025, Beck'sche Steuererlasse 200, § 14.

3. Sondertatbestände zur Gesellschafternachfolge unter Lebenden



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schenkungen unter Beteiligung von Personen- und Kapitalgesellschaften – v13255

3.1 Schenkung von Personengesellschaftsanteilen mit Buchwertklausel

Als Gegenstand einer Schenkung i. S. v. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG kommt auch die Beteiligung an einer Personengesellschaft in Betracht, denn sie stellt einen Vermögenswert dar und ist bei Vorliegen entsprechender Regelungen im Gesellschaftsvertrag übertragbar.

Insbesondere im Hinblick auf die Liquiditätsschonung und den Fortbestand der Gesellschaft enthalten Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften oftmals Bestimmungen, nach denen ausscheidende Gesellschafter nicht an den stillen Reserven beteiligt werden, sondern zum Buchwert des Kapitalanteils abgefunden werden (sog. **Buchwertklauseln**). Konsequenterweise müsste in diesen Fällen der Wert des geschenkten Anteils an der Personengesellschaft niedriger bewertet werden. In diesen Fällen sieht § 7 Abs. 5 S. 1 ErbStG jedoch bei der Feststellung der Bereicherung (Wertermittlung) vor, dass die Buchwertabfindung erbschaftsteuerlich zunächst unberücksichtigt bleibt.



HINWEIS

*Diese Regelung ist nicht zu verwechseln mit § 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG (Schenkungen auf den Todesfall). Dort geht es um die Bereicherung der in der Gesellschaft verbleibenden Gesellschafter. Hier geht es um die Bereicherung des **Erwerbers** des Anteils.*

Die Bereicherung des Beschenkten gilt, soweit sie den Buchwert übersteigt, als **auflösend bedingt** (§ 158 Abs. 2 BGB) erworben (§ 7 Abs. 5 S. 2 ErbStG).

Diese Vorschrift behandelt den Beschenkten so, als wären ihm neben der Kapitalbeteiligung (Buchwert) auch die anteiligen stillen Reserven auflösend bedingt geschenkt worden, was zur Folge hat, dass die stillen Reserven zunächst mit zur Schenkungsteuer herangezogen werden (§ 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 5 Abs. 1 BewG). Wenn die Bedingung eintritt, kann der Erwerber die Änderung der erfolgten Steuerfestsetzung beantragen (§ 5 Abs. 2 BewG). Der Antrag auf Änderung ist bis zum Ablauf des Jahres zu stellen, das auf den Eintritt der Bedingung folgt (§ 5 Abs. 2 S. 2 BewG).

Die auflösende Bedingung tritt ein, wenn die Personengesellschaft aufgelöst wird, oder beim vorzeitigen Ausscheiden des Gesellschafters. Diese Regelung hat aber nur Auswirkungen auf den Teil der Bereicherung, der über dem Buchwert liegt, denn nur dieser ist gem. § 7 Abs. 5 S. 2 ErbStG auflösend bedingt erworben, vgl. hierzu auch das Beispiel in H E 7.8 ErbStH.

► Beispiel:

A überträgt seinem Sohn B schenkweise seinen Kommanditanteil an der Firma Huber KG in München. Der Steuerwert der Beteiligung beträgt 420.000 €, das Kapitalkonto zum Zeitpunkt der Schenkung 350.000 €.

Im Gesellschaftsvertrag ist bestimmt, dass B bei der Auflösung der Personengesellschaft nur den Buchwert seines Kapitalanteils (Kapitalkonto) erhält. Im Zeitpunkt der Auflösung der KG beträgt der Steuerwert der Beteiligung 450.000 €, während das Kapitalkonto unverändert geblieben ist, d. h. 350.000 € beträgt.

Im Zeitpunkt der Übertragung liegt eine Schenkung i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG vor. Bei der Ermittlung des Wertes der freigebigen Zuwendung ist § 7 Abs. 5 S. 1 ErbStG zu beachten.



Danach bemisst sich die ErbSt (von den persönlichen Freibeträgen abgesehen) zunächst aus 420.000 € (= Steuerwert der Beteiligung im Zeitpunkt der Schenkung). Die Differenz zum Kapitalkonto in Höhe von 70.000 € gilt als auflösend bedingt erworben. Nach Auflösung der Personengesellschaft ist auf Antrag des Beschenkten die ursprüngliche Schenkungsteuerveranlagung zu ändern und dabei der tatsächliche Wert des Erwerbs, d. h. 350.000 € anzusetzen (§ 7 Abs. 5 S. 2 ErbStG i. V. m. § 5 Abs. 2 BewG). Die aufgrund der Übertragung der Beteiligung zu viel bezahlte Steuer wird dann erstattet, höchstens jedoch die Steuer auf den Unterschied zwischen Buchwert und Steuerwert im Zeitpunkt der Schenkung, d. h. die Steuer auf 70.000 €.

3.2 Ausstattung von Personengesellschaftsanteilen mit überhöhten Gewinnbeteiligungen

Wird eine Beteiligung an einer Personengesellschaft mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet, die der Kapitaleinlage, der Arbeits- oder sonstigen Leistung des Gesellschafters nicht entspricht oder die einem fremden Dritten üblicherweise nicht eingeräumt würde, gilt gem. § 7 Abs. 6 ErbStG das Übermaß an Gewinnbeteiligung als selbstständige Schenkung, die mit dem Kapitalwert anzusetzen ist (R E 7.9 ErbStR).

► Beispiel:

V gründet mit seinem Sohn S eine KG und bringt sein Einzelunternehmen ein. Der Wert des Einzelunternehmens beträgt 300.000 €. S bringt einen Geldbetrag von 100.000 € als Kommanditeinlage ein. Der Gesellschaftsvertrag sieht eine hälftige Beteiligung von V und S am Gewinn vor. Der durchschnittliche Gewinn der nächsten zehn Jahre beträgt 80.000 € p. a.

S hält 25 % des Kapitals der KG und erhält jedoch dafür 50 % des Gewinns. In Höhe der Differenz (25 % von 80.000 € = 20.000 € und 50 % von 80.000 € = 40.000 €) = 20.000 € liegt eine überhöhte Gewinnbeteiligung vor, die mit dem Kapitalwert für Leistungen von unbestimmter Dauer gem. § 13 Abs. 2 BewG zu bewerten ist (20.000 € × 9,3 = 186.000 €).

3.3 Übergänge von Gesellschaftsanteilen zu einem unter dem steuerlichen Wert liegenden Abfindungsanspruch

§ 7 Abs. 7 ErbStG ist die Parallelvorschrift zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG für den Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters zu Lebzeiten, bspw. durch Kündigung. Liegt der Abfindungsanspruch, den ein Gesellschafter bei Ausscheiden aus einer Gesellschaft erhält, unter dem Steuerwert seines Anteils, gilt die Differenz von Abfindungsbetrag und Steuerwert des übergegangenen Anteils auf die anderen Gesellschafter gem. § 7 Abs. 7 ErbStG als Erwerb durch Schenkung unter Lebenden. Dabei kommt es – anders als bei den freigebigen Zuwendungen – weder auf den Bereicherungswillen des ausscheidenden Gesellschafters an noch gehört das subjektive Merkmal der Unentgeltlichkeit zum Tatbestandsmerkmal dieser Vorschrift. Erwerber sind die Gesellschafter, nicht die Gesellschaft. Der Erwerb ist ggf. nach § 13a bis § 13c bzw. § 19a ErbStG begünstigt.

3.4 Besteuerung von Leistungen an und zwischen Kapitalgesellschaften nach § 7 Abs. 8 ErbStG

Zu den Einzelheiten vgl. R E 7.5 ErbStR.

3.4.1 Leistungen an eine Kapitalgesellschaft nach § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG

§ 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG fingiert eine Schenkung zwischen dem an eine Kapitalgesellschaft Leistenden und der natürlichen Person, die an der Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und deren Anteile an der Gesellschaft durch die Leistung im gemeinen Wert steigen, vgl. R E 7.5 Abs. 2 bis 13 ErbStR.

Anders als bei § 7 Abs. 1 S. 1 ErbStG kommt es bei § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG weder auf die unmittelbare Zuwendung von Sachsubstanz noch auf den Willen zur Unentgeltlichkeit an.

► **Beispiel:**

A und B sind zu je ½ an der AB-GmbH beteiligt. A legt einen Betrag von 2.000.000 € in die Gesellschaft ein. Dadurch erhöht sich der Wert der Beteiligung des B um (2.000.000 € x ½ =) 1.000.000 €. B hat also einen Vermögensvorteil von 1.000.000 € erlangt, der nach der Rechtsprechung des BFH keine freigebige Zuwendung i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG darstellt, weil er nicht in einer substanziellen Vermögensverschiebung, sondern lediglich in der Wertsteigerung der Gesellschaftsanteile besteht. Anders als nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG kommt es aber im Rahmen des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG nicht auf die unmittelbare Zuwendung von Sachsubstanz an den Bedachten an. Es liegt aufgrund der Werterhöhung des Anteils von B eine steuerbare Schenkung des A an B vor. Hierfür kann ein Bereicherungswille unterstellt werden.

Mögliche Bedachte sind nur natürliche Personen und Stiftungen als letztendlich Begünstigte. Der Leistende kann eine natürliche Person oder eine juristische Person, z.B. auch eine Kapitalgesellschaft sein. Leistungen i. S. d. § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG sind insbesondere **Sacheinlagen** und **Nutzungseinlagen**. Die Bereicherung richtet sich nach der Erhöhung des gemeinen Werts der Anteile an der Kapitalgesellschaft, nicht nach dem Wert der Leistung des Zuwendenden³. Maßgeblich sind die allgemeinen Regelungen für die Bewertung nicht notierter Anteile (§ 11 Abs. 2 BewG i. V. m. §§ 199 ff. BewG). § 200 Abs. 4 BewG ist zu beachten. Die Werterhöhung muss durch die Leistung kausal veranlasst sein. Sie kann daher nicht höher sein als der gemeine Wert der bewirkten Leistung des Zuwendenden.

► **Beispiel:**

An der AB-GmbH sind A zu 40 % und B zu 60 % beteiligt. A verkauft der GmbH ein Grundstück für 200.000 €, der Verkehrswert des Grundstücks beträgt 300.000 €. Als Folge der günstigen Lage des Grundstücks erhöht sich der Ertragswert der GmbH um 400.000 €.

Die anzusetzende Werterhöhung der Anteile der B kann den Betrag von (300.000 € - 200.000 €) x 60 % = 60.000 € nicht übersteigen.

Die Erhöhung des gemeinen Werts der Anteile ist im Regelfall nicht nach § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG gesondert festzustellen, vgl. R E 7.5 Abs. 12 S. 17 ErbStR. Das Betriebsfinanzamt der Kapitalgesellschaft teilt dem Erbschaftsteuerfinanzamt den im Wege der Amtshilfe ermittelten Wert mit.

► **Beispiel:**

Im Beispiel sind A und B zu je ½ an der AB-GmbH beteiligt. A legt 2.000.000 € in die Gesellschaft ein und der Wert der Beteiligung des B erhöht sich um (2.000.000 € x ½ =) 1.000.000 €. B hat einen Vermögensvorteil von 1.000.000 € erlangt, der nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG der Besteuerung unterliegt.

Der Wert von 1.000.000 € bedarf keiner gesonderten Feststellung. Im Rahmen der Amtshilfe ist der Wert der Schenkung leicht zu ermitteln. Der geleistete Geldbetrag hat in der entsprechenden Höhe die Qualität von jungem Betriebsvermögen (§ 200 Abs. 4 BewG) und ist in eben dieser Höhe entsprechend als Schenkung nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG zu erfassen.

Gegenstand der Steuerbegünstigungen nach §§ 13a, 13c und 28a ErbStG ist der Erwerb von Anteilen, nicht die Werterhöhung solcher Anteile. Daher sind die Steuerbegünstigungen nach §§ 13a, 13c oder 28a ErbStG in den Fällen des § 7 Abs. 8 ErbStG nicht zu gewähren.

³ Oberste Finanzbehörden der Länder, Erlass v. 17.10.2023, BStBl 2023 I, S. 1871, Beck'sche Steuererlasse Nr. 250, § 7.



3.4.2 Leistungen zwischen Kapitalgesellschaften nach § 7 Abs. 8 S. 2 ErbStG

§ 7 Abs. 8 S. 2 ErbStG erklärt S. 1 ErbStG bei Leistungen zwischen Kapitalgesellschaften für anwendbar, wenn dadurch die Anteile eines Gesellschafters im Wert steigen und die Wertverschiebung durch den Willen zur Unentgeltlichkeit, z. B. eines Mitgesellschafters veranlasst ist.



MERKE

§ 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG regelt die Werterhöhung von Anteilen eines Gesellschafters aufgrund von Einlagen eines Gesellschafters in die Gesellschaft, § 7 Abs. 8 S. 2 ErbStG regelt die Werterhöhung von Anteilen eines Gesellschafters aufgrund von Leistungen zwischen Kapitalgesellschaften.

Im Zusammenhang mit § 7 Abs. 8 ErbStG ist auch § 15 Abs. 4 ErbStG zu beachten, wonach „*bei einer Schenkung durch eine Kapitalgesellschaft ... der Besteuerung das persönliche Verhältnis des Erwerbers zu derjenigen unmittelbar oder mittelbar beteiligten natürlichen Person oder Stiftung zugrunde zu legen (ist), durch die sie veranlasst ist*“. Das Zugrundelegen der persönlichen Verhältnisse als Rechtsfolge des § 15 Abs. 4 ErbStG bezieht sich auf die **Steuerklasse** und die **persönlichen Freibeträge** im Verhältnis des Erwerbers zum veranlassenden Gesellschafter. Der Steuerschuldner wird dadurch nicht abweichend bestimmt; dies bleibt auf jeden Fall die zuwendende Kapitalgesellschaft.

► Beispiel:

Die A-GmbH (100 %-Anteil A) wendet der AB-GmbH (Anteil von A und B je 50 %) unentgeltlich ein Grundstück zu (gesondert festgestellter Wert 500.000 €).

A (Vater) teilt B (Tochter) mit, sie müsse sich an der „Anschaffung“ des Grundstücks seitens der AB-GmbH nicht finanziell beteiligen, bleibe aber weiterhin mit 50 % beteiligt.

Der Vorgang ist schenkungsteuerbar im Verhältnis zwischen der A-GmbH und B (vgl. § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG), weil er von dem Willen des A veranlasst ist, die Tochter B zu bereichern (§ 7 Abs. 8 Satz 2 ErbStG). Hierfür gelten die Grundsätze des R E 7.1 Abs. 3 ErbStR. Zuwendungsgegenstand ist die durch die Vermögenszuwendung im Umfang von 50 % des Grundstücks bewirkte Werterhöhung der Anteile der B. Für die Berechnung der Steuer ist der Vorgang so zu behandeln, als sei der A Schenker (vgl. § 15 Abs. 4 ErbStG). Wenn der veranlassende und der begünstigte Gesellschafter Angehörige i. S. des § 15 AO sind, ist bei disquotalen Leistungen regelmäßig von einer privaten freigebigen Veranlassung auszugehen.



HINWEIS

Im Verhältnis zwischen der A-GmbH und A liegt keine Schenkung vor. Zwar steigt der Wert der Anteile des A an der AB-GmbH als Folge der Leistung, dafür sinkt allerdings der Wert seiner Anteile an der A-GmbH in einem mindestens gleichen (hier sogar höheren) Umfang.

§ 7 Abs. 8 S. 2 HS 2 ErbStG stellt zudem klar, dass Einlagen zwischen Kapitalgesellschaften nicht der Schenkungsteuer unterliegen, soweit an der leistenden und der begünstigten Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar dieselben natürlichen Personen oder Stiftungen im gleichen Beteiligungsverhältnis beteiligt sind, R E 7.5 Abs. 14 ErbStR.

► Beispiel:

Die A-GmbH (100 %-Anteil A) verpachtet seit dem 1.1. an die AB-GmbH (Anteil von A und B je 50 %) ein Grundstück. Die (angemessene) Pacht beträgt monatlich 10.000 €. Laut Vertrag wird für die ersten sechs Monate „zugunsten der neu gegründeten AB-GmbH“ auf die Pachtzahlung verzichtet, ab dem 1.7. soll diese jedoch regelmäßig bis zum fünften des Monats erfolgen.

§ 7 Abs. 8 ErbStG findet keine Anwendung. Sofern eine Leistung auf eine unmittelbare Bereicherung der Kapitalgesellschaft abzielt, liegt eine steuerbare Zuwendung i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG an die Kapitalgesellschaft selbst vor. Schenker ist somit die A-GmbH, Beschenkte die AB-GmbH. Soweit A selbst an der AB-GmbH beteiligt ist, sind die Voraussetzungen der Bereicherung nicht erfüllt. Die Höhe der Schenkung beläuft sich daher auf jeweils monatlich 5.000 €.

3.5 Ergänzende Regelung des § 7 Abs. 9 ErbStG

Der Gesetzgeber wollte mit § 7 Abs. 8 ErbStG eine Besteuerungslücke schließen, die durch die Rechtsprechung des BFH entstanden war, insbesondere bei disquotalen Einlagen in eine Kapitalgesellschaft. Einschränkungen auf einzelne Rechtsformen von oder Beteiligungsformen an Kapitalgesellschaften wurden dabei nicht bezweckt. In der Praxis wurde dieses weite Verständnis der Norm jedoch angezweifelt und entsprechende Steuergestaltungsmodelle angeboten. Daher wurde § 7 Abs. 9 ErbStG angefügt, um klarzustellen, dass wie bisher auch die Beteiligung eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA als schenkungsteuerbarer Vorgang erfasst wird. Eine Erweiterung des Tatbestandes wurde damit nicht bezweckt. Beachte hierzu aber FG Hamburg, Urteil v. 15.10.2024 – 3 K 134/22; Revision anhängig, BFH-Az. II R 32/24.

4. Zweckzuwendungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zweckzuwendungen § 8 ErbStG – v10340

Der ErbSt unterliegen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG sog. Zweckzuwendungen. Zweckzuwendungen sind nach § 8 ErbStG Zuwendungen von Todes wegen oder freigebige Zuwendungen unter Lebenden, die mit der Auflage verbunden sind, **zugunsten eines bestimmten Zwecks (also gerade nicht zugunsten einer bestimmten Person)** verwendet zu werden. Charakteristisch für eine Vermögenszuwendung i. S. d. § 8 ErbStG ist, dass sie **nicht** bestimmten natürlichen oder juristischen Personen, sondern einem **unbestimmten Personenkreis** bzw. **bestimmten Zweck** zukommt.



HINWEIS

*Der Begriff „Zweckzuwendung“ wird häufig falsch verstanden und mit dem Erwerb unter Auflage verwechselt. Beim Erwerb unter Auflage, verpflichtet der Erblasser den Erben eine Auflage zugunsten eines Begünstigten zu vollziehen, bspw. die Übertragung eines Gegenstandes oder Zuwendung eines Geldbetrages. Es gibt also im Ergebnis einen **konkreten Begünstigten** (Empfänger des Gegenstandes bzw. Geldbetrages), der als Steuerschuldner vom Finanzamt herangezogen werden kann. Besonderes Merkmal einer Zweckzuwendung ist, dass es keinen konkreten Empfänger gibt, somit auch keinen Steuerschuldner.*

Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, neben den Erwerben, die einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person anfallen (und damit bei dieser auch steuerlich erfasst werden können, da es einen konkreten Steuerschuldner gibt), auch alle Zuwendungen zu erfassen, die einem bestimmten Zweck zugutekommen, aber keinem bestimmten Steuersubjekt zugerechnet werden können. Steuerschuldner ist bei einer Zweckzuwendung gem. § 20 Abs. 1 ErbStG der mit der Ausführung der Zuwendung Beschwerte, wobei § 20 Abs. 1 ErbStG von der Annahme ausgeht, dass der Beschwerte berechtigt ist, die Steuer aus der Zuwendung zu entnehmen.



► **Beispiel:**

E hat in seinem Testament seinen Bruder B als Erben bestimmt. Er hat ferner verfügt, dass sein Erbe 30.000 € für die Erhaltung der Pandabären verwenden soll. Der Wert des gesamten Nachlasses beträgt 100.000 €.

B hat gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG als Erwerb durch Erbanfall 100.000 € ./. 30.000 € (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG) ./. 15.000 € (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG) ./. 20.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG), insgesamt also 35.000 € zu versteuern.

Ferner ist die Zweckzuwendung gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i. V. m. § 8 ErbStG mit 30.000 € ./. 20.000 € (Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG) = 10.000 € zu versteuern. B schuldet gem. § 20 Abs. 1 S. 1 ErbStG auch die Steuer für die Zweckzuwendung.

5. Eheliches Güterrecht

Der Güterstand, in dem die Ehegatten bis zum Erbfall zusammengelebt haben, hat nicht nur erbrechtliche Auswirkungen, sondern auch erbschaftsteuerliche.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Güterstände und Zugewinnausgleich § 5 ErbStG – v10341

5.1 Zugewinnsgemeinschaft

Kommt es mit Beendigung der Zugewinnsgemeinschaft zur **erbrechtlichen Abwicklung**, weil die Eheleute bis zum Tod eines Ehegatten im Güterstand der Zugewinnsgemeinschaft gelebt haben und der überlebende Ehegatte das Vermögen des verstorbenen Ehegatten ganz oder teilweise durch Erbanfall oder Vermächtnis erworben hat, ist nur für steuerliche Zwecke eine nach güterrechtlichen Grundsätzen eine von der Steuer freizustellende Ausgleichsforderung zu ermitteln und vom steuerpflichtigen Erwerb des Ehegatten abzuziehen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ErbStG). Man spricht insoweit von der „**fiktiven Ausgleichsforderung**“. Die fiktive Ausgleichsforderung ist nach den Bestimmungen der §§ 1373 bis 1383 BGB und § 1390 BGB zu ermitteln und kann somit auch 0 € betragen. Von diesen Vorschriften abweichende ehevertragliche Vereinbarungen bleiben hierbei unberücksichtigt.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuraufgaben wird dieser Güterstand entweder als „Zugewinnsgemeinschaft“ oder als „gesetzlicher Güterstand“ bezeichnet. Achten Sie auf Formulierung im Sachverhalt und beachten Sie ggf. § 5 ErbStG, der bislang noch nicht Gegenstand der Prüfung war.

Bei der Berechnung der fiktiven Ausgleichsforderung wird der auf allgemeiner Geldentwertung beruhende unechte Wertzuwachs des Anfangsvermögens aus der Berechnung der Ausgleichsforderung eliminiert, indem das Anfangsvermögen der Ehegatten mit dem Lebenshaltungskostenindex zum Zeitpunkt der Beendigung des Güterstandes multipliziert und durch die für den Zeitpunkt des Beginns des Güterstandes geltende Indexzahl dividiert wird (vgl. H E 5.1 Abs. 2 ErbStH)*. Diese Regelung, die auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zurückzuführen ist, führt dazu, dass sich die Höhe des steuerfreien Erwerbs insbesondere bei lang bestehenden Ehen nicht unbeträchtlich vermindert.

Die Ehepartner haben die Möglichkeit zu vereinbaren, dass bestimmte Vermögensgegenstände bei der Zugewinnausgleichsberechnung für den Fall der Scheidung nicht berücksichtigt werden.

* vgl. BMF-Schreiben v. 21.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 299, Beck'sche Steuererlasse Nr. 250, § 5.

Beispielsweise können Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder Betriebe von dem Ausgleich ausgenommen werden. Man spricht dann von einer sog. „**modifizierten Zugewinnngemeinschaft**“. Wird der Nachlass steuerlich unterbewertet (d. h. bei Abweichung zwischen Verkehrswert und Steuerwert), ist auch die fiktive Ausgleichsforderung entsprechend umzurechnen (§ 5 Abs. 1 S. 5 ErbStG, R E 5.1 Abs. 5 ErbStR). Hierfür ist das Endvermögen des Verstorbenen zusätzlich nach steuerlichen Bewertungsgrundsätzen zu ermitteln.

Dabei sind alle bei der Ermittlung des Endvermögens zu berücksichtigenden Vermögensgegenstände zu bewerten, auch wenn sie nicht zum steuerpflichtigen Erwerb gehören. Nach § 13a ErbStG begünstigtes Vermögen ist mit seinem **Steuerwert vor Abzug des Freibetrags** und des **Bewertungsabschlags** einzubeziehen. Das Gleiche gilt für die Befreiungen nach § 13 ErbStG.

Ist der sich danach ergebende Steuerwert des Vermögens niedriger als der Verkehrswert, ist die nach zivilrechtlichen Grundsätzen ermittelte fiktive Ausgleichsforderung entsprechend dem Verhältnis von Steuerwert und Verkehrswert des dem Erblasser zuzurechnenden Vermögens auf den steuerfreien Betrag zu begrenzen (R E 5.1 Abs. 5 ErbStR).

Gem. § 5 Abs. 1 S. 6 ErbStG wird die Steuerbefreiung nur in dem Verhältnis gewährt, in welchem der um die Steuerbefreiungen geminderte Wert des Endvermögens zum Wert des Endvermögens steht⁴.

► **Beispiel:**

A hat ein Vermögen von 10 Mio. €. Dieses beinhaltet Barvermögen i. H. von 2 Mio. € und begünstigtes Vermögen i. S. der §§ 13a, 13b ErbStG i. H. von 8 Mio. €. Nachdem A verstirbt, geht dieses Vermögen auf seine Ehefrau B über. Da zu Beginn der Ehe beide Eheleute kein Anfangsvermögen hatten, beträgt der Zugewinnausgleich, den B bei Beendigung der Ehe hätte geltend machen können, wenn sie nicht Erbe geworden wäre und ihr auch kein Vermächtnis zugestanden hätte, 5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der Steuerbefreiung nach §§ 13a, 13b ErbStG bei Vollverschonung beträgt das steuerpflichtige Vermögen 2 Mio. €, dieses wird ins Verhältnis zum gesamten Wert des Vermögens von 10 Mio. € gestellt. Demnach wird die Steuerfreiheit des Zugewinnausgleichs lediglich i. H. von $\frac{1}{5}$ v. 5 Mio. €, d. h. i. H. von 1 Mio. € gewährt.

Wird die Zugewinnngemeinschaft dagegen in anderer Weise als durch den Tod eines Ehegatten (also bspw. durch Scheidung oder Wechsel des Güterstandes) beendet oder wird die güterrechtliche Abwicklung gewählt, erfolgt gem. § 5 Abs. 2 ErbStG keine Abwertung der Ausgleichsforderung.

► **Beispiel:**

Der Nachlass des Erblassers E besteht aus einem Grundstück (Verkehrswert 700.000 €, Steuerwert 600.000 €) und aus Geldvermögen in Höhe von 300.000 €. E und seine Ehefrau F lebten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft. Erben lt. Testament (entspricht erbrechtlicher Lösung) sind seine Ehefrau F und der gemeinsame Sohn S je zur Hälfte. Frau F hatte weder zu Beginn noch bei Beendigung der Ehe eigenes Vermögen, das indexierte Anfangsvermögen des Erblassers E beträgt umgerechnet 670.323 €.

Der Nachlass hat einen Steuerwert von 900.000 €, während bei der Berechnung des Zugewinns von einem Verkehrswert des Endvermögens in Höhe von 1.000.000 € (700.000 € + 300.000 €) auszugehen ist. Der Zugewinn des E (1.000.000 € ./ 670.323 €) gegenüber dem Zugewinn der F (0 €) beträgt also 329.677 € und führt zu einem Ausgleichsanspruch der F in Höhe der Hälfte = 164.838 €.

⁴ s. hierzu Oberste Finanzbehörden der Länder, Erläss v. 13.9.2021, Beck'sche Steuererlasse Nr. 250.



Von dem Steuerwert des Nachlasses hat S entsprechend seinem Erbanteil 450.000 € (900.000 €/2) zu versteuern. F kann dagegen von diesem Betrag die Ausgleichsforderung gem. § 5 Abs. 1 S. 1 ErbStG abziehen. Die Ausgleichsforderung ist gemäß § 5 Abs. 1 S. 5 ErbStG jedoch lediglich in Höhe von $\frac{9}{10}$ (Steuerwert/Verkehrswert) von 164.838 €, also in Höhe von 148.354 € steuerfrei (R E 5.1 ErbStR, H E 5.1 Abs. 5 ErbStH).

5.2 Gütertrennung

Schließen die Ehegatten den gesetzlichen Güterstand aus oder heben sie ihn auf, so tritt Gütertrennung ein. Bei der Gütertrennung bleibt mithin das Vermögen der Ehegatten getrennt, so dass bei Beendigung des Güterstands keine güterrechtlichen Ansprüche bestehen. Zu erbrechtlichen Auswirkungen s. bereits oben Tz. 1.1.2.2.

5.3 Gütergemeinschaft

Die Vereinbarung der Gütergemeinschaft kann bei ungleichen Vermögensverhältnissen zur Bereicherung eines Ehegatten führen, die nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG steuerpflichtig ist.

Die Ehegatten können durch Ehevertrag vereinbaren, dass die Gütergemeinschaft nach dem Tod eines Ehegatten zwischen dem überlebenden Ehegatten und den gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt wird (sog. **fortgesetzte Gütergemeinschaft**). Bei dieser Sachverhaltskonstellation gehört der Anteil des verstorbenen Ehegatten am Gesamtgut nicht zum Nachlass, vielmehr wird die Gütergemeinschaft mit den gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt, die bei gesetzlicher Erbfolge als Erben berufen sind; kraft Güterrechts treten die gemeinschaftlichen Abkömmlinge an die Stelle des verstorbenen Ehegatten (§ 1487 BGB). Der Vermögensanteil des verstorbenen Ehegatten geht so direkt auf die gemeinsamen Abkömmlinge über, ohne in den Nachlass des Erblassers zu fallen (§ 1483 Abs. 1 S. 3 BGB, § 1503 BGB). Obwohl der Übergang des Anteils an dem Gesamtgut **zivilrechtlich keinen Erbfall** darstellt, stellt § 4 Abs. 1 ErbStG ihn steuerlich dem Erwerb von Todes wegen gleich. Obwohl der überlebende Ehegatte gem. § 4 Abs. 1 ErbStG nicht zu den Erwerbern des Anteils gehört, schuldet er gem. § 20 Abs. 2 ErbStG neben den Abkömmlingen die Steuer.

Stirbt bei der fortgesetzten Gütergemeinschaft der überlebende Ehegatte, so fällt sein Anteil am Gesamtgut der Gütergemeinschaft in seinen Nachlass, der dann der Erbschaftsteuer nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG unterliegt.



HINWEIS

§ 4 ErbStG regelt nur die Nachfolge in das Gesamtgut, die Nachfolge in das Vorbehalts- und Sondergut folgt den allgemeinen Regeln.

5.4 Wechsel zwischen den Güterständen, sog. „Güterstandsschaukel“

Hierbei hatte der BFH mit Urteil vom 12.7.2005 (II R 29/02) über einen Sachverhalt zu entscheiden, bei dem Ehegatten einen Ehevertrag geschlossen hatten, mit dem sie die **Beendigung** der Zugewinnngemeinschaft mit Ablauf des Tages des Vertragsschlusses vereinbarten (→ somit gilt gem. § 1414 BGB als gesetzlicher Güterstand die Gütertrennung). **Zeitgleich** begründeten sie mit Beginn des auf den Vertragsschluss **folgenden** Tages **neuerlich** die Zugewinnngemeinschaft. Diese Gestaltung wird als sog. „Güterstandsschaukel“ bezeichnet.



PRÜFUNGSTIPP

Die Güterstandsschaukel war zwar noch nicht Gegenstand der schriftlichen Prüfung, in der mündlichen Prüfung wurde dagegen gelegentlich nach dem Begriff gefragt.

Der während der Ehe bis zum Abschluss des Ehevertrages entstandene Zugewinn wurde ermittelt und bis zum Tode des ausgleichsverpflichteten Ehegatten verzinst gestundet. Im Urteilsfall stellte sich die Frage, ob es sich um eine steuerfreie Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 2 ErbStG handelte oder ob eine schenkungsteuerpflichtige freigebige Zuwendung vorlag.

Der BFH hat die Steuerfreiheit der Ausgleichsforderung gem. § 5 Abs. 2 ErbStG unter Berücksichtigung der bürgerlich-rechtlichen Gestaltungsfreiheit der Ehegatten auch erbschaftsteuerlich anerkannt. Begünstigt wurde die Entscheidung durch die tatsächlich vorgenommene Abwicklung. Das Vorliegen eines Gestaltungsmissbrauchs i. S. d. § 42 AO wurde im Streitfall verneint, da beachtliche außersteuerliche Gründe vorgebracht werden konnten. Diese können z. B. in dem Bestreben liegen, die Pflichtteilsquoten für Angehörige zu verringern oder die dingliche Vermögenszuordnung zwischen den Ehegatten zu verändern. Somit stellt die Güterstandsschaukel ein zulässiges Gestaltungsinstrument zur Optimierung der Belastung mit Erbschafts- und Schenkungsteuer dar.

Erbschaftsteuerlich besteht der Vorteil des tatsächlichen Zugewinnausgleichs zu Lebzeiten darin, dass für diesen Ausgleich keine Begrenzung der Ausgleichsforderung auf den Steuerwert des Endvermögens wie im Erbfall gem. § 5 Abs. 1 S. 5 ErbStG erfolgt.

5.5 Rückwirkende Vereinbarung der Zugewinnngemeinschaft

Auch die rückwirkende Vereinbarung der Zugewinnngemeinschaft (z. B. auf den Tag der Eheschließung) gehört zu den bürgerlich-rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Ehegatten. Demgemäß hat das FG Düsseldorf mit Urteil vom 14.6.2006 (4 K 7107/02 Erb) das Vorliegen und die Steuerfreiheit der **güterrechtlichen** Ausgleichsforderung anerkannt, soweit diese auf den Zeitraum zwischen dem Beginn der Ehe (bzw. späterem Vereinbarungszeitpunkt der Zugewinnngemeinschaft) und dem Zeitpunkt über die Änderung des Güterstandes entfiel.

Die Finanzverwaltung hat sich der Auffassung des Finanzgerichtes angeschlossen – vgl. hierzu R E 5.2 Abs. 2 S. 3 ErbStR.

Beim **erbrechtlichen** Zugewinnausgleich ist dagegen eine Rückwirkung wegen § 5 Abs. 1 S. 4 ErbStG ausgeschlossen.

6. Vor- und Nacherbschaft

6.1 Begriff

§ 2100 BGB bestimmt, dass der Erblasser durch Testament oder Erbvertrag einen Erben in der Weise einsetzen kann, dass dieser erst Erbe wird (sog. „**Nacherbe**“), nachdem zunächst ein anderer (sog. „**Vorerbe**“) Erbe geworden ist. Mit dem Tod des Erblassers erbt dann zunächst der Vorerbe. Nach dem Vorerben erbt der Nacherbe.

Der Nacherbfall kann mit dem Tod des Vorerben eintreten; er kann jedoch auch bereits zu Lebzeiten des Vorerben eintreten, wenn er von einer Bedingung (z. B. Wiederheirat des Vorerben) oder Befristung (z. B. 18. Geburtstag des Nacherben) abhängig ist. Ist der Nacherbfall an den Tod des Vorerben geknüpft, so sind **zwei Erbfälle** zu versteuern:

- einer vom Vorerben (als Nachfolger des Erblassers) und
- einer vom Nacherben (als Nachfolger des Vorerben oder wahlweise des Erblassers), so dass der Nachlass des Erblassers im Ergebnis zweimal besteuert wird.

Erbschaftsteuerrechtlich bildet sowohl der Erwerb des Vorerben beim Tod des Erblassers als auch der Erwerb des Nacherben beim Tod des Vorerben jeweils einen Erwerb durch Erbanfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Beide Erwerbsvorgänge unterliegen in ihrer zeitlichen Abfolge getrennt der Besteuerung. Allerdings beruht die Erbeinsetzung des Nacherben nicht auf einer letztwilligen Verfügung **des Vorerben** als seinem Rechtsvorgänger, sondern auf einer des Erblassers. § 6 Abs. 1 ErbStG greift den durch § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gesetzten Grundsatz auf und setzt ihn mit den in § 6 Abs. 2 und Abs. 3 ErbStG normierten Besonderheiten um.



Mit dem Tod des Erblassers geht der **Nachlass als Ganzes** zunächst auf den Vorerben über (§ 1922 BGB). Erst mit dem Nacherbfall fällt der ursprünglich vom Erblasser stammende Nachlass dem Nacherben an (§ 2139 BGB). Der Vorerbe kann bis zu diesem Zeitpunkt entweder eine nach §§ 2113 ff. BGB sehr stark eingeschränkte Rechtsstellung haben oder von zahlreichen Beschränkungen und Verpflichtungen befreit werden, sog. „befreiter Vorerbe“ (§ 2136 BGB). Auf die Besteuerung des Vorerben hat der Umfang der Beschränkungen keinen Einfluss.

Er **gilt stets als Vollerbe** und wird auch so besteuert (§ 6 Abs. 1 ErbStG). Allerdings erfährt der Vorerbe insoweit eine gewisse Entlastung, als er die Erbschaftsteuer auf die Vorerbschaft aus dem Nachlass zu entrichten hat (§ 20 Abs. 4 ErbStG). Wenn der Vorerbe die Vorerbschaftsmasse **vor Eintritt der Nacherbfolge** an den Nacherben unentgeltlich herausgibt, liegt kein Fall des § 6 ErbStG, sondern eine Schenkung im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 7 ErbStG vor.

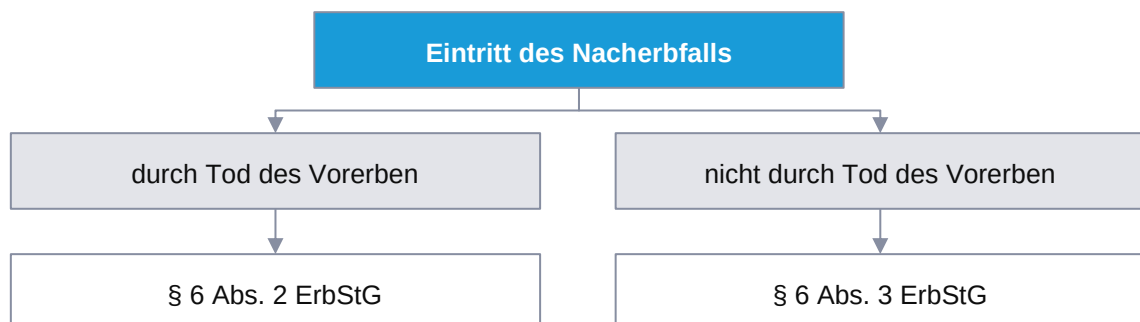


PRÜFUNGSTIPP

Für eine Klausuraufgabe bedeutet dies, dass sich für den Vorerbfall mit Ausnahme des § 20 Abs. 4 ErbStG bei der Steuerberechnung keine Besonderheiten gegenüber einem „normalen“ Erbfall ergeben.

Der Nacherbe erwirbt zwar bereits mit dem Tod des Erblassers eine (übertragbare) Anwartschaft, jedoch ist er vor dem Eintritt des Nacherbfalls noch nicht erbschaftsteuerpflichtig. Erbschaftsteuer für den Nacherben fällt **erst mit dem Eintritt des Nacherbfalls** an. Zivilrechtlich wird der Nacherbe Rechtsnachfolger des Erblassers (§ 2100 BGB).

Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung des Nacherbfalls sind folgende Fälle zu unterscheiden:



6.2 Eintritt der Nacherbschaft durch Tod des Vorerben

- Der Erwerb des Nacherben gilt – abweichend von der zivilrechtlichen Regelung – **als vom Vorerben bezogen** (§ 6 Abs. 2 S. 1 ErbStG). Für die Steuerklasse des § 15 ErbStG und die Freibeträge gem. § 16 und § 17 ErbStG ist also der Verwandtschaftsgrad zum Vorerben maßgebend.
- Der Nacherbe hat aber ein **Wahlrecht**, die Erbschaft als vom Erblasser stammend zu behandeln (§ 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG). Hat der Nacherbe zum (ursprünglichen) Erblasser in steuerlicher Hinsicht einen vorteilhafteren Verwandtschaftsgrad als zum Vorerben, so wird er von diesem Wahlrecht Gebrauch machen. Das Wahlrecht wirkt sich auf die **Anwendung der §§ 15, 16, 17 und 19 ErbStG** aus.
- Geht im Fall der **Nacherbschaft** auch **eigenes Vermögen des Vorerben** auf den Nacherben über, so sind beide Vermögensanfälle hinsichtlich der Steuerklasse **getrennt** zu behandeln (§ 6 Abs. 2 S. 3 ErbStG). Das gilt sowohl für das Vermögen des Erblassers als auch für das eigene Vermögen des Vorerben. Nach § 6 Abs. 2 S. 4 ErbStG kann für das eigene Vermögen des Vorerben ein Freibetrag allerdings nur gewährt werden, **soweit** der Freibetrag für das der Nacherbfolge unterliegende Vermögen nicht verbraucht ist.

Ist hingegen der vom Nacherbschaftsvermögen – nach dem Verhältnis des Nacherben zum Erblasser – abzugsfähige Freibetrag vollumfänglich verbraucht, steht für den Erwerb des Vorerbenvermögens kein weiterer Freibetrag zur Verfügung. Ist der vom Nacherbschaftsvermögen abzugsfähige Freibetrag nicht voll verbraucht, so ist dieser nicht verbrauchte Teil nur bis zur Höhe des Freibetrages vom Erwerb des Vorerbschaftsvermögens abzugsfähig, der dem Verhältnis des Erwerbers zum Vorerben entspricht.

- Die Kinder erhalten einerseits als Nacherben den Nachlass des erstversterbenden Ehegatten und zum anderen als Vollerben den Nachlass des länger lebenden Ehegatten. Zwischen dem ersten und zweiten Erbfall bestehen damit zwei rechtlich voneinander getrennte Vermögensmassen, einerseits die Vorerbschaft und andererseits das Eigenvermögen des länger lebenden Ehegatten. Für den Vorerben bedeutet dieses „Trennungsprinzip“, dass er bezüglich der Vorerbschaft den Verfügungsbeschränkungen eines Vorerben gemäß §§ 2112 ff. BGB unterliegt, während er bezüglich des Eigenvermögens diesen Verfügungsbeschränkungen nicht unterliegt.

► **Beispiel:**

Der veritwete Ernst hat seine kinderlose Schwester Susi zur Vorerbin eingesetzt. Nacherbe soll im Fall des Todes der Susi sein Sohn Franz sein. Susi hat Franz ebenfalls zu ihrem Alleinerben eingesetzt. Nach dem Tod von Ernst verstirbt Susi ebenfalls und hinterlässt Franz:

- a) *den Nachlass des Ernst mit einem Steuerwert von 150.000 € sowie eigenes Vermögen mit einem Steuerwert von 400.000 €. Franz stellt den Antrag gem. § 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG.*

Der Freibetrag beträgt bei Erben der Steuerklasse I gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 400.000 €. Da der Steuerwert des Nachlasses des Ernst nur 150.000 € beträgt, können bis zu 250.000 € auf den Erwerb des eigenen Vermögens der Susi übertragen werden.

Da sich jedoch der Erwerb des Vermögens der Susi durch Franz nach der Steuerklasse II richtet, steht Franz hierfür nur ein Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG in Höhe von max. 20.000 € zu.

- b) *den Nachlass des Ernst mit einem Steuerwert von 500.000 € sowie eigenes Vermögen mit einem Steuerwert von 50.000 €. Franz stellt den Antrag gem. § 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG.*

Da der Wert der Nacherbschaft den Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG von 400.000 € übersteigt, unterliegen 100.000 € der Erbschaftsteuer. Franz steht jedoch für beide Erwerbe nur ein Freibetrag zu, so dass hinsichtlich des Erwerbs des Vermögens der Susi ein Freibetrag nicht mehr gewährt werden kann. Somit unterliegt dieser Erwerb in Höhe von 50.000 € in vollem Umfang der Besteuerung.

- Die Steuer ist für jeden Erwerb gem. § 6 Abs. 2 S. 5 ErbStG jeweils nach dem Steuersatz zu erheben, der **für den gesamten Erwerb** gelten würde, damit durch die Ausübung des Wahlrechtes kein ungerechtfertigter Progressionsvorteil erzielt werden kann. Auf jede der Vermögensmassen ist der Steuersatz anzuwenden, der sich für den Gesamterwerb in der jeweiligen Steuerklasse ergibt.

► **Beispiel:**

Ernst hat seine kinderlose Schwester Susi zur Vorerbin und im Fall des Todes der Susi seinen Sohn Franz zum Nacherben eingesetzt. Susi hat Franz ebenfalls zum Alleinerben eingesetzt. Susi hinterlässt bei ihrem Tod aus der Vorerbschaft 500.000 € und an eigenem Vermögen 1.000.000 €

- a) *Franz stellt den Antrag nach § 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG nicht.*

Franz hat den Gesamterwerb in Höhe von 1.500.000 € (1.000.000 € + 500.000 €) nach seiner Tante Susi (Stkl. II) zu versteuern: 1.500.000 € ./. 20.000 € = 1.480.000 €, davon gem. § 19 Abs. 1 ErbStG 30 % = 444.000 €



b) Franz stellt den Antrag nach § 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG.

Die beiden Vermögensmassen des Gesamterwerbs sind nach ihrer Herkunft zu trennen. Auf 500.000 € ist die Stkl. I, auf 1.000.000 € ist die Stkl. II anzuwenden. Nur ein Freibetrag in Höhe von 400.000 € gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG kann Franz insgesamt gewährt werden. Da der Freibetrag von 400.000 € durch den Erwerb des aus der Vorerbschaft von Ernst stammenden Vermögens verbraucht ist, steht Franz ein Freibetrag auf das von Susi erworbene eigene Vermögen von 1.000.000 € nicht mehr zu. F hat zu versteuern:

Nacherbschaftsvermögen: 500.000 € ./. 400.000 € = 100.000 €.

Die Steuer – nach Stkl. I – ist für diesen Erwerb nach dem Steuersatz zu erheben, der für den gesamten Erwerb gelten würde, d. h. **19 %**, Steuer also 19.000 €

Eigenes Vermögen Susi: 1.000.000 €; Steuersatz (Stkl. II) 30 % = 300.000 €

Insgesamt: 19.000 € + 300.000 € = 319.000 € (Ersparnis ggü. a) 125.000 €)

6.3 Eintritt der Nacherbschaft in anderer Weise

Tritt der Nacherbfall nicht durch den Tod des Vorerben ein, sondern etwa durch eine **auflösende Bedingung** (z. B. Wiederheirat des Vorerben) oder eine **aufschiebende Bedingung** (z. B. bestandenes Examen) oder durch eine **Befristung** (Vollendung des 18. Lebensjahres), ist § 6 Abs. 3 ErbStG zu beachten: Danach gilt der Nacherbe auch hinsichtlich seines Vermögenserwerbs erbschaftsteuerlich als **Rechtsnachfolger des Erblassers** (§ 6 Abs. 3 S. 1 ErbStG). Ein Wahlrecht, sich als Nachfolger des Vorerben zu verstehen, besteht in diesem Falle nicht, da ein aufschiebend bedingter Anfall nur vom Erblasser stammen kann. Die vom Vorerben entrichtete Steuer, abzüglich desjenigen Steuerbetrags, welcher der tatsächlichen Bereicherung des Vorerben entspricht, kann allerdings vom Nacherben angerechnet werden (§ 6 Abs. 3 S. 2 ErbStG).

► **Beispiel:**

Ernst setzt seine Schwester Susi zur Vorerbin und seine Tochter Tina (30 Jahre) zur Nacherbin ein. Der **Nacherbfall** soll mit dem 34. Geburtstag von Tina eintreten. Als der **Vorerbfall** eintritt, ist Tina 32 Jahre alt. Der Steuerwert des Vorerbschaftsvermögens beträgt nach Abzug der Erbschaftsteuer in Höhe von 234.000 € noch 566.000 €. Von diesem Vermögen hat Susi bis zum Zeitpunkt der Nacherbschaft (34. Geburtstag der Tina) zulässigerweise 69.000 € verbraucht und daraus Nutzungen (Zinsen) mit einem Steuerwert von 12.300 € gezogen.

Steuer der Nacherbin Tina im Nacherbfall:

Vorerbschaftsvermögen (nach ErbSt)	566.000 €
zulässig von Susi verbrauchtes Vermögen	<u>./. 69.000 €</u>
Bereicherung Tina	497.000 €
Pers. FB gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG	<u>./. 400.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb Tina	97.000 €
Abrundung gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG entfällt	–
Steuer gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, Stkl. I 11 %	10.670 €
Kein Härteausgleich gem. § 19 Abs. 3 ErbStG (H E 19 ErbStH)	
anrechenbare Steuer der Vorerbin Susi (lt. Angabe):	234.000 €
Steuer auf die tatsächliche Bereicherung:	
Verbrauch des Vermögens durch Susi	69.000 €
Steuerwert der Nutzungen	<u>12.300 €</u>
Tatsächliche Bereicherung der Susi	81.300 €
FB gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG in Bezug auf Ernst	<u>./. 20.000 €</u>
Steuerpflichtiger Erwerb	61.300 €
Abrundung gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG entfällt	–
Steuer gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, Stkl. II 15 %	9.195 €
Kein Härteausgleich gem. § 19 Abs. 3 ErbStG (H E 19 ErbStH)	
Anrechenbar: Differenz zw. 234.000 € ./. 9.195 € =	224.805 €
Max. jedoch	<u>./. 10.670 €</u>
Verbleibende Steuer für Tina	0 €

Nach § 6 Abs. 4 ErbStG werden Nachvermächtnisse und beim Tod des Beschwerten fällige Vermächtnisse sowie Auflagen hinsichtlich der steuerlichen Behandlung den Nacherbschaften gleichgestellt. Sie gelten damit steuerlich nicht als Erwerb vom Erblasser, sondern als vom Vermächtnis- oder Auflagenbeschwerten stammend.

► Beispiel:

Ernst setzt seine Ehefrau Freya zur Alleinerbin ein. Seiner Tochter Tina setzt er ein Vermächtnis in Höhe des persönlichen Freibetrages gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG von 400.000 € aus, das erst im Zeitpunkt des Todes von Freya fällig werden soll. Zivilrechtlich stammt das Vermächtnis aus dem Nachlass von Ernst. Es ist mit seinem Tod entstanden, soll aber erst mit dem Tod von Freya fällig werden. Insoweit liegt nach Auffassung des BFH ein sog. „betagter Anspruch“ vor, mit der Folge, dass die Steuer für dieses Vermächtnis entgegen der zivilrechtlichen Behandlung erst mit dem Tod von Freya entsteht (§ 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG).

Gemäß § 6 Abs. 4 ErbStG sind solche Vermächtnisse wie die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft (§ 6 Abs. 2 S. 1 ErbStG) zu behandeln.

Demzufolge gilt der Erwerb von Tina als von Freya und nicht von Ernst stammend. Die Folge ist, dass weder beim Tod von Ernst noch beim Tod von Freya eine Vermächtnislast nach § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG abgezogen werden kann.



7. Sonderfall „Berliner Testament“ (§ 2269 BGB)

Mit einem sog. „**Berliner Testament**“ setzen sich Eheleute/Lebenspartner **gegenseitig** zu Alleinerben ein und bestimmen, dass der gemeinsame Nachlass nach dem Tod des Letztversterbenden auf bestimmte Dritte, meist die gemeinsamen Kinder, übergehen soll.

Im Gegensatz zur Vor- und Nacherbschaft **verschmilzt** das **Vermögen** mit dem Tod des Erstversterbenden mit dem des überlebenden Ehegatten zu einer **Einheit**. Man spricht insoweit auch vom „Einheitsprinzip“ (im Gegensatz zum sog. „Trennungsprinzip“, dem die Vor- und Nacherbschaft folgt).

Da das Vermögen beim zweiten Erbfall auf den Schlusserben insgesamt übergeht, liegt **nur ein Erwerb von Todes wegen** vom letztversterbenden Ehegatten/Lebenspartner vor und der Schlusserbe kann nur einen Freibetrag beanspruchen. Unter Umständen kommt dann eine ungünstigere Steuerklasse zur Anwendung, wenn der Schlusserbe zum letztversterbenden Ehegatten/Lebenspartner ein ungünstigeres Verwandtschaftsverhältnis hat.

Um **unbillige Härten** durch alleiniges Abstellen auf das Verwandtschaftsverhältnis zum letztversterbenden Ehegatten/Lebenspartner zu vermeiden, bestimmt **§ 15 Abs. 3 ErbStG**, dass im Falle eines Berliner Testaments auf Antrag der Versteuerung das Verhältnis des Schlusserben zum zuerst verstorbenen Ehegatten/Lebenspartner zugrunde gelegt werden kann und § 6 Abs. 2 S. 3–5 ErbStG entsprechend gelten.



HINWEIS

*In der **Steuerberaterprüfung 2014** war zwischen dem Erblasser und seiner (überlebenden) Ehefrau ein sog. „Berliner Testament“ vereinbart, nach welchem sich die Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben und die gemeinsamen Kinder zu Erben nach dem jeweils letztversterbenden Ehegatten eingesetzt hatten. Zu beurteilen war der Erwerb von Todes wegen der überlebenden Ehefrau. Für den zu beurteilenden Erwerb kam also die Besonderheit des § 15 Abs. 3 ErbStG (noch) nicht zum Tragen. Zu beachten war vorliegend allerdings, dass im Falle des Berliner Testaments zugleich eine stillschweigende Enterbung der gesetzlich erbberechtigten Kinder zu sehen war. Mangels ausdrücklicher **Geltendmachung** der Pflichtteilsansprüche durch die Kinder führte dies jedoch zu keinen weiteren Konsequenzen (keine Erbanfallschuld nach § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG).*

*Auch in der **Steuerberaterprüfung 2021** lag ein „Berliner Testament“ vor; zu beurteilen war wieder der Erwerb von Todes wegen der überlebenden Ehefrau. Der gemeinsame Sohn hatte seinen Pflichtteilsanspruch lt. Sachverhalt nicht geltend gemacht.*

Mit Urteil vom 19.2.2013 – II R 47/11 (BStBl II 2013, 332) hat der BFH entschieden, dass ein noch nicht verjährter Pflichtteilsanspruch vom Berechtigten, der den verpflichteten Letztversterbenden im Falle des Berliner Testaments beerbt, auch noch **nach dem Tod des Verpflichteten** geltend gemacht werden kann. Trotz des zivilrechtlichen Erlöschens des Pflichtteilsanspruchs durch Konfusion bleibe auf Grund der Regelung des § 10 Abs. 3 ErbStG das Recht zur Geltendmachung des Pflichtteils in erbschaftsteuerlicher Hinsicht weiterhin bestehen.

Als Folge dessen kommt eine Berücksichtigung als Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG in Betracht (korrespondierend dazu liegt ein Erwerb von Todes wegen auf Grund geltend gemachten Pflichtteils nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG vor). Die nachteiligen Folgen eines Berliner Testaments werden dadurch zumindest teilweise wieder aufgehoben.

Ein vom Erblasser (bisher) nicht geltend gemachter Pflichtteilsanspruch gehört nach einer Entscheidung des BFH v. 7.12.2017 (II R 21/14) zu dessen Nachlass und unterliegt bei seinem Erben der Erbschaftsteuer. Dabei entsteht die Steuer bereits mit dem Tode des Pflichtteilsberechtigten, ohne dass es auf die Geltendmachung des Anspruchs durch dessen Erben ankommt.

III. ÜBUNGSFALL

Der abschließende Übungsfall behandelt die sachliche Steuerpflicht bei drei Erwerbsvorgängen, die Prüfung eines Vermächtnisses sowie die Besonderheit beim Erwerb im Rahmen einer Lebensversicherung. Die Lösung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die 72-jährige Anna Schön verstarb am 10.5.2024. In ihrem rechtsgültigen Testament aus dem Jahre 2015 hat sie ihre Tochter **Sophie Schön** zur Alleinerbin eingesetzt. In dem Testament ist ferner vorgesehen, dass Sophie dem **Norbert Nett**, einem guten Freund der Erblasserin, das Eigentum an der Ferienwohnung am Schliersee übertragen soll. Sophie ist in der Folge dieser Verpflichtung aus dem Testament nachgekommen.

Schließlich hatte Anna Schön bereits im Jahre 2014 zu Gunsten der als Bezugsberechtigten eingesetzten **Luisa Lieb** eine Lebensversicherung bei der Tiptop Versicherungs-AG abgeschlossen. Luisa ist 66 Jahre alt und eine alte Studienfreundin der Erblasserin. Sie hat nach den im Vertrag getroffenen Regelungen Anspruch auf eine lebenslänglich zu zahlende Rente, deren Kapitalwert 85.000 € beträgt.

Der Nachlass besteht hauptsächlich aus dem Einfamilienhaus der Anna Schön, dessen Wert nach dem BewG auf den Besteuerungszeitpunkt zutreffend mit 1.200.000 € festgestellt worden ist. Sophie möchte dort nicht einziehen. Der Wert des Hausrats liegt unter dem Freibetrag. Die Ferienwohnung hat einen gemeinen Wert von 125.000 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie die **Bereicherung** aller Begünstigten. Ausführungen zur persönlichen Steuerpflicht, zur Entstehung der Steuerschuld, zum Bewertungsstichtag sowie zur Steuerschuldnerschaft sind nicht erforderlich.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 01 – v14464

I. Bereicherung von Sophie Schön	Punkte
Der Erwerb des Nachlasses durch die Alleinerbin Sophie Schön unterliegt als Erwerb von Todes wegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) und zwar als Erwerb durch Erbanfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, § 1922 BGB) der Erbschaftsteuer.	1
Ermittlung der Bereicherung: Von dem nach § 12 ErbStG zu ermittelndem Wert des Vermögensanfalls sind die nach § 10 Abs. 3 bis 9 ErbStG abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten, ebenfalls ermittelt nach § 12 ErbStG, abzuziehen, § 10 Abs. 1 S. 2 ErbStG.	
1. Vermögensanfall	
EFH und Ferienwohnung: Die bebauten Grundstücke sind inländischer Grundbesitz , und zwar wirtschaftliche Einheiten des Grundvermögens gem. § 176 Abs. 1 Nr. 1 BewG. Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs sind sie jeweils als Grundbesitz gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG, § 157 Abs. 1, 3 BewG mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festzustellenden Wert anzusetzen.	
EFH: 1.200.000 €	
Da Sophie nicht einziehen möchte, keine Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG.	
Ferienwohnung: 125.000 €	
 HINWEIS Dass die Ferienwohnung herausgegeben werden muss, spielt hier keine Rolle. Beide Nachlassgegenstände sind zunächst im Nachlass und damit im Rahmen des Vermögensanfalls zu berücksichtigen. Erst im Rahmen der Nachlassverbindlichkeiten wird dann berücksichtigt, dass die Ferienwohnung letztlich nicht im Vermögen der Erbin verbleibt.	
Vermögensanfall nach Steuerwerten 1.325.000 €	2
2. Nachlassverbindlichkeiten	
Bei der Verbindlichkeit aus dem Vermächtnis zugunsten des Norbert Nett handelt es sich um eine Erbanfallschuld gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG, und zwar um ein sog. Sachvermächtnis, d. h. um eine Sachleistungsverpflichtung der Erbin Sophie Schön, die mit dem Steuerwert des Vermächtnisgegenstandes , hier mit dem Grundbesitzwert anzusetzen ist (s. o.), § 12 Abs. 1 ErbStG, R B 9.3 Abs. 2 ErbStR. ./. 125.000 €	1
Gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 ErbStG a .F. kann für die Erbfallkosten ein Betrag von 10.300 € ohne Nachweis abgezogen werden. ./. 10.300 €	
Bereicherung 1.189.700 €	<u>1</u>
	5



II. Bereicherung von Norbert Nett	
Der Erwerb des Nachlasses durch Norbert Nett unterliegt als Erwerb von Todes wegen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) und zwar als Erwerb durch Vermächtnis (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, § 1922 BGB) der Erbschaftsteuer.	1
Als steuerpflichtiger Erwerb gilt gem. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG die Bereicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist, hier der nach § 12 Abs. 1 ErbStG zu ermittelnde Wert des Vermächtnisses.	
Das dem Norbert Nett im Wege des Vermächtnisses zugewendete Grundvermögen stellt eine wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens dar, die gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. §§ 151, 157 BewG mit dem Grundbesitzwert anzusetzen ist, Wert s.o.: 125.000 €	
Bereicherung daher 125.000 €	<u>1</u>
	2
III. Bereicherung von Luisa Lieb	
Luisa Lieb ist Bezugsberechtigte hinsichtlich des Rentenanspruchs gegen die Tiptop Versicherungs-AG; dieser Vermögensvorteil gilt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG als Erwerb von Todes wegen , und zwar als Erwerb aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter . Dieser Vermögenswert gehört nicht zum Nachlass der Erblasserin und wird daher über den § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG nicht erfasst.	1
Die der Luisa Lieb über die Lebensversicherung zugewendete lebenslängliche Leibrente ist gem. § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 14 BewG mit dem Kapitalwert anzusetzen.	
Dieser beträgt lt. SV: 85.000 €	
Bereicherung daher 85.000 €	<u>1</u>
	2
GESAMTPUNKTZAHL	9



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!